๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๑

เรื่อง การสแกนลายพิมพ์นิ้วมือเข้างานจึงต้องต่อคิวยาวใช้เวลานานหลายนาที หรือบางกรณีโจทก์ท้องเสียหรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารต้องใช้เวลาเข้าห้องน้ำนานก็ดีจำเลยออกข้อบังคับเกี่ยวกับการลาขัดแย้งกับระเบียบข้อบังคับของจำเลยโดยให้แจ้งการลาทางโปรแกรมไลน์ในวันที่ลาก็ดี เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง ทำงานตำแหน่งพนักงานขาย ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๒๓,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลทันที ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า โจทก์มีพฤติกรรมขาดงาน มาทำงานสาย ละทิ้งหน้าที่หลบเลี่ยงงาน...จำเลยตักเตือนด้วยวาจาและหนังสือหลายครั้ง ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า หนังสือเตือนเป็นแบบสำเร็จรูปไม่ได้ร่างตามความสมัครใจ หนังสือเตือนเป็นภาษาอังกฤษไม่มีคำแปลภาษาไทยให้โจทก์ทราบข้อมูลที่ถูกกล่าวหาก็ดี จำเลยออกหนังสือเตือนโดยไม่สอบข้อเท็จจริง ล้วนแต่เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย ***<u>ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่าพนักงานจำเลยมีประมาณ ๑๐๐ - ๑๕๐ คน การสแกนลายพิมพ์นิ้วมือเข้างานจึงต้องต่อคิวยาวใช้เวลานานหลายนาที หรือบางกรณีโจทก์ท้องเสียหรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารต้องใช้เวลาเข้าห้องน้ำนานก็ดีจำเลยออกข้อบังคับเกี่ยวกับการลาขัดแย้งกับระเบียบข้อบังคับของจำเลยโดยให้แจ้งการลาทางโปรแกรมไลน์ในวันที่ลาก็ดี</u>*** เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานกลาง ทั้งไม่เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๑

เรื่อง “บังคับเขียนใบลาออก” ลูกจ้างอุทธรณ์ว่าพยายามหาพยานหลักฐานมาแสดงโดยขอตรวจสอบภาพในวันเกิดเหตุจากกล้องวงจรปิดที่ร้ายนายจ้าง แต่นายจ้างอ้างว่าภายในกล้องวงจรปิดถูกลบไปแล้ว เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างทำงานตำแหน่งผู้ช่วยกุ๊ก ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้กระทำความผิด จำเลยให้การว่าจำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบว่าไม่ผ่านการประเมินโดยจะให้โจทก์ทำงานต่อไปอีก ๑ เดือน แต่โจทก์ไม่ยินยอมกลับขาดงานและไม่มาทำงานอีก ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้จัดการร้านของจำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบว่าโจทก์ไม่ผ่านการทดลองงาน ให้ทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายและให้โจทก์เขียนใบลาออก หากไม่ทำตามจะไม่จ่ายเงินเดือนที่ค้างจ่ายแก่โจทก์ โจทก์ได้พยายามหาพยานหลักฐานมาแสดงโดยขอตรวจสอบภาพในวัน

เกิดเหตุจากกล้องวงจรปิดที่ร้ายของจำเลย แต่จำเลยอ้างว่าภายในกล้องวงจรปิดถูกลบไปแล้ว นอกจากนี้ พยานจำเลยที่มาเบิกความต่อศาลต่างก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ ล้วนแต่เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๖๓/๒๕๖๑

เรื่อง ลูกจ้างทำงานภายนอกสำนักงาน ได้นำถังน้ำดื่มขนาดใหญ่ซึ่งเป็นน้ำดื่มสวัสดิการที่นายจ้างมิได้ประกาศห้ามโดยแจ้งชัด โดยนำออกไปหลายครั้งๆ ละ ๒ ถัง แล้วนำถังน้ำเปล่ามาคืนทุกครั้ง โดยมุ่งประสงค์เพียงนำน้ำไปดื่มหรือใช้ประโยชน์อื่นสำหรับตนเองในขณะปฏิบัติหน้าที่ มิได้นำไปขายต่อเพื่อประโยชน์ทางด้านทรัพย์สิน เพราะเชื่อว่าตนมีสิทธิกระทำได้ อีกทั้งน้ำดื่มที่โจทก์นำออกไปมีปริมาณไม่มากถึงขนาดทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ไม่ได้เป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง ต่อมาวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยที่โจทก์มิได้กระทำผิดตามที่จำเลยกล่าวหา จำเลยให้การว่าโจทก์นำทรัพย์สินของจำเลยไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการทุจริต จำเลยร้องทุกข์พนักงานสอบสวนว่าโจทก์กระทำผิดข้อหาฐานลักทรัพย์นายจ้าง ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษตรวจสำนวนประชุมแล้ว ศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๕๒,๗๙๐ บาท โจทก์ทำงานภายนอกสำนักงานมีลูกน้องอีก ๑ คน ได้นำถังน้ำดื่มขนาดใหญ่ซึ่งเป็นน้ำดื่มสวัสดิการที่จำเลยมิได้ประกาศโดยแจ้งชัดว่าห้ามนำถังน้ำดื่มดังกล่าวอ อกไปนอกพื้นที่แต่อย่างใด โจทก์นำถังน้ำดื่มออกไปนอกพื้นที่หลายครั้ง ครั้งละ ๒ ถัง แล้วนำถังน้ำเปล่ามาคืนทุกครั้ง โดยโจทก์มุ่งประสงค์เพียงนำน้ำไปดื่มหรือใช้ประโยชน์อื่นอันเป็นประโยชน์สำหรับตนเองในขณะปฏิบัติหน้าที่ มิได้นำไปขายต่อเพื่อประโยชน์ทางด้านทรัพย์สิน เพราะเชื่อว่าตนมีสิทธิกระทำได้ อีกทั้งน้ำดื่มที่โจทก์นำออกไปมีปริมาณไม่มากถึงขนาดทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย การกระทำของโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าพยานจำเลยว่าโจทก์ไม่เคยแบ่งปันน้ำดื่มให้ ที่โจทก์อ้างว่าโจทก์ออกไปปฏิบัติวานนอกสถานที่จำเป็นต้องนำน้ำไปดื่มและแบ่งปันแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เป็นความจริง เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๗๗/๒๕๖๑

เรื่อง ลูกจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อไปทำงานแล้วเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายก่อนเริ่มงาน <u>แม้ในจุดเกิดเหตุมีเครื่องแบบพร้อมวิทยุสื่อสารก็ตาม</u> กรณีไม่เป็นการได้รับอันตรายถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ข้อ ๔

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ก ผู้ตาย ผู้ตายเป็นพนักงานจำเลย ตำแหน่งพนักงานรถจักร (การรถไฟแห่งประเทศไทย) วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ผู้ตายขับขี่รถจักรยานยนต์จากบ้านพักรถไฟ กท.๑๑ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ได้ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย จำเลยไม่จ่ายเงินทดแทนแก่โจทก์ ขอบังคับให้จำเลยเพิกถอนบันทึก..และหนังสือ..และจ่ายเงินทดแทนเป็นเวลา ๘ ปี ของเงินเดือนสุดท้ายเป็นเงิน ๑๘๖๘,๑๖๐ บาท จำเลยให้การว่าเป็นการเกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่ทำงาน ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติงาน ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า การที่ผู้ตายต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพัก กม.๑๑ ซึ่งเป็นเส้นทางประจำเพื่อไปที่โรงรถจักรเวลารถจักรออกในเวลา ๑๖.๓๕ น. แสดงว่าผู้ตายต้องเริ่มทำงานก่อนเพื่อมาทำหน้าที่ตามประกาศคำสั่งของจำเลยก่อนเวลารถจักรออกอย่างน้อยที่สุด ๑ ชั่วโมง คือ ก่อนเวลา ๑๕.๓๕ น. แต่ผู้ตายประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายในเวลา ๑๔.๓๐ น. แม้ขณะถึงแก่ความตายในจุดเกิดเหตุมีเครื่องแบบของจำเลยพร้อมวิทยุสื่อสารก็ตาม แสดงว่าผู้ตายยังไม่ได้มาเริ่มงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จึงไม่เป็นการได้รับอันตรายถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ข้อ ๔

๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๙๙/๒๕๖๑

เรื่อง นายจ้างทำสัญญาจ้างมีกำหนดเวลา ๓ ฉบับ ก่อนสัญญาฉบับที่ ๓ สิ้นสุดลง นายจ้างแจ้งลูกจ้างขอต่อสัญญาอีก ๑ ปี แต่ลูกจ้างไม่ประสงค์ต่อสัญญาเนื่องจากจะแต่งงานแล้วไปอยู่ต่างประเทศ <u>นายจ้างหาได้กระทำการใดๆ เพื่อมิให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้</u> กรณีไม่ถือเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย เริ่มทำงานตั้งแต่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ได้รับค่าจ้าง ค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง ค่าปีก ค่าชั่วโมงบินย้อนหลัง ๓ เดือน รวมค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๙๓,๔๐๔.๕๕ บาท สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยสิ้นสุดลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถือเสมือนว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ แต่จำเลยไม่จ่ายค่าชดเชย ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าจำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์ ๓ ฉบับ ฉบับที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ก่อนสัญญาสิ้นสุดจำเลยพิจารณาต่อสัญญาจ้างโจทก์ไปอีก ๑ ปี แต่โจทก์แจ้งว่าไม่ประสงค์ต่ออายุสัญญาจ้าง ถือไม่ได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายเลิกจ้างโจทก์ ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า *กรณีจะเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน จะต้องเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญาเอาไว้แน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และต้องเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น* แต่สัญญาจ้างฉบับที่ ๓ ข้อ ๙ ระบุว่า “บริษัทหรือพนักงานอาจบอกเลิกสัญญานี้ก่อนครบกำหนดเวลาในข้อ ๑ เมื่อใดก็ได้ โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบล่วงหน้า...” โจทก์หรือจำเลยจึงสามารถบอกเลิกสัญญาได้ก่อนครบกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ สัญญาจ้างดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน อีกทั้งการที่นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “การเลิกจ้างหมายความว่า การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป” ซึ่งหมายความว่านายจ้างต้องกระทำการใดๆ เพื่อไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้จึงจะเป็นการเลิกจ้างตามบทบัญญัติดังกล่าว คดีนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ก่อนสัญญาจ้างฉบับที่ ๓ จะสิ้นสุด จำเลยมอบให้นางสาว ว. ผู้บังคับบัญชาโจทก์แจ้งขอต่อสัญญาโจทก์ออกไปอีก ๑ ปี แต่โจทก์ไม่ประสงค์ต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่เนื่องจากจะแต่งงานแล้วไปอยู่ต่างประเทศ จากนั้นเมื่อครบสัญญาฉบับที่ ๓ แล้วโจทก์ไม่ไปทำงานกับจำเลยอีกต่อไป เห็นได้ว่าการที่จำเลยเสนอต่อสัญญาจ้างโจทก์ไปอีก ๑ ปี *แสดงว่าจำเลยมีความประสงค์จะให้โจทก์ทำงานต่อไปและจ่ายค่าจ้างให้ แต่โจทก์เองที่ไม่ประสงค์จะทำงานกับจำเลยอีกต่อไป จำเลยหาได้กระทำการใดๆ เพื่อมิให้โจทก์ทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์* ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าจำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย พิพากษายืน

๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๒๐๐/๒๕๖๑

เรื่อง โจทก์ในฐานะผู้จัดการภาค มีหน้าที่ต้องตรวจสอบการทำงานของนางสาว พ. กลับปฏิบัติผิดระเบียบเสียเองย่อมไม่ชอบทั้งเป็นการส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อพนักงานอื่นๆ ส่งผลเสียในด้านการบริหาร การเงิน และก่อให้เกิดการทุจริตแก่จำเลยได้โดยง่าย การกระทำของโจทก์เป็นความผิดร้ายแรง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคล จำเลยที่ ๒ - ๔ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจฯ จำเลยที่ ๕ เป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร จำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการภาค ต่อมาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำเลยที่ ๑ – จำเลยที่ ๕ มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และเงินอื่นๆ รวมเป็นเงิน ๕,๒๔๕,๙๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๑,๖๕๙,๙๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ –๕ คำขออื่นให้ยก จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า การพิจารณาว่าการกระทำของโจทก์จะเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาทั้งการกระทำและผลของการกระทำ มีลักษณะของงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น ต้องควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและนโยบายของจำเลยที่ ๑ ควบคุมพนักงานมิให้ทุจริต โจทก์มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการภาค ทำงานมากกว่า ๒๑ ปี นางสาว พ. เป็นคนรักของโจทก์ จากพฤติการณ์ของโจทก์ที่นำนางสาว พ. เข้ามาทำงานกับจำเลยที่ ๑ โดยนางสาว พ. ไม่ได้ทำงานจริง ไม่ได้ขายสินค้าให้แก่ลูกค้า แต่กลับเบิกเงินค่าตอบแทนจากจำเลยที่ ๑ แม้จำเลยที่ ๑ ไม่ได้เสียหายด้านการเงิน เพราะต้องจ่ายค่าตอบแทนเมื่อมีการขายสินค้าได้ แต่ในการบริหารงานบุคคลแล้วต้องถือว่านางสาว พ. ไม่ได้ปฏิบัติงานจริงกลับได้ค่าตอบแทน แม้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าที่แท้จริงไม่รับค่าตอบแทน แต่โจทก์ในฐานะผู้จัดการภาค มีหน้าที่ต้องตรวจสอบการทำงานของนางสาว พ. กลับปฏิบัติผิดระเบียบเสียเองย่อมไม่ชอบทั้งเป็นการส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อพนักงานอื่นๆ ซึ่งหากกระทำเช่นเดียวกับโจทก์และนางสาว พ. ย่อมส่งผลเสียในด้านการบริหาร การเงิน และก่อให้เกิดการทุจริตแก่จำเลยที่ ๑ ได้โดยง่าย แม้ไม่ได้พิจารณาถึงกรณีนางสาว พ. และกรณีเบิกใบเสร็จแทน แต่เพียงกรณีของนางสาว พ. ก็ถือได้ว่าการกระทำของโจทก์เป็นความผิดร้ายแรงแล้ว จำเลยที่ ๑ ชอบที่จะเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑ เสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๕

๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๒๓๕/๒๕๖๑

เรื่อง ต่างด้าว : <u>แม้ว่าสัญญาจ้างแรงงานจะเกิดขึ้นแล้ว และการที่ลูกจ้างยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานมิได้ทำให้สัญญาจ้างแรงงานตกเป็นโมฆะก็ตาม</u> แต่ความเสียหายที่ลูกจ้างเรียกร้องล้วนเกิดจากความผิดของลูกจ้างเองที่ไม่ส่งเอกสารให้นายจ้างเพื่อดำเนินการทำใบอนุญาตทำงาน อันเป็นข้อสำคัญของการจ้างงานกันว่า<u>ในการเริ่มต้นทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานเสียก่อน</u>ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ลูกจ้างจึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้าง

คดีนี้โจทก์ (ชาวต่างชาติ) ฟ้องว่า วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์ตำแหน่งผู้ให้คำปรึกษา ค่าจ้างเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑ เดือน เงินเดือน ๑ เดือน ค่าเดินทางกลับภูมิลำเนา ๖๕,๓๐๐ บาท ค่าเสียหายที่โจทก์ต้องยกเช่าห้องชุด *<u>ค่าเสียหายทางจิตใจและค่าใช้จ่ายที่โจทก์ต้องไปหางานใหม่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา</u>* ๕๐๐,๐๐๐ บาท และค่าจ้างจนครบสัญญาจ้างแรงงานเป็นระยะเวลา ๑๑ เดือน ๒ สัปดาห์ จำนวน ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๙๖๑,๓๐๐ บาท จำเลยให้การว่าจำเลยยังไม่ได้รับโจทก์เข้าทำงาน <u>โจทก์จะทำงานได้ต้องได้รับใบอนุญาตทำงานจากกระทรวงแรงงานก่อน สัญญาจ้างแรงงานยังไม่เกิดขึ้น</u> โจทก์ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากโจทก์ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย

ศาลแรงงานภาค ๕ เห็นว่า โจทก์และจำเลยทำสัญญาจ้างแรงงานระบุให้สัญญาเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ต่อมาวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ **จำเลยยกเลิกสัญญาต่อโจทก์ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์** โจทก์กับจำเลยมีเงื่อนไขในการทำงานว่า **โจทก์ต้องได้รับใบอนุญาตทำงานให้ทำงานในประเทศไทย**โดยโจทก์ต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการทำใบอนุญาตทำงานมาให้จำเลยเพื่อใช้ขอวีซ่า แต่โจทก์มิได้มอบเอกสารและเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถขอวีซ่าให้โจทก์ได้ โจทก์ผิดข้อตกลงไม่ส่งเอกสาร **โจทก์จึงยังไม่เป็นลูกจ้างของจำเลย** ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย พิพากษาให้ยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า คดีนี้จำเลยตกลงจ้างโจทก์และโจทก์ตกลงจะทำงานให้แก่จำเลย อันเป็นการแสดงเจตนาของโจทก์และจำเลยถูกต้องตรงกันและมีวัตถุประสงค์ของสัญญาชอบด้วยกฎหมาย **ถือว่าสัญญาจ้างแรงงานตามเอกสารหมาย จ. ๓ เกิดขึ้นเป็นสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ แล้ว**

เมื่อพิจารณาข้อความในสัญญาจ้าง จ้อ ๓.อี มีข้อความว่า บริษัท(จำเลย) จะจัดหาใบอนุญาตทำงานให้แก่ลูกจ้าง (โจทก์) ตามกฎหมายไทยโดยค่าใช้จ่ายในการจัดทำใบอนุญาตนั้น บริษัท (จำเลย) จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแล้ว *แม้จะไม่ปรากฏข้อความว่าให้โจทก์ส่งเอกสารที่ใช้ในการทำใบอนุญาตทำงานของตนให้แก่จำเลยเพื่อดำเนินการขอจัดทำใบอนุญาตทำงานก็ตาม* ก็ต้องตีความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๑ ที่เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการตีความการแสดงเจตนาให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษร และมาตรา ๓๖๘ ให้ตีความสัญญาไปตามความประสงค์ในทางสุจริตโดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีประกอบด้วย เมื่อพิจารณาจากลักษณะการประกอบกิจการของจำเลยซึ่งมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการบ้านพักสำหรับผู้ป่วย รวมทั้งประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด และดำเนินธุรกิจศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพแบบพำนักอาศัย โจทก์ได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพที่ปรึกษาทางจิตเวชจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับพิจารณาความประสงค์ของการจ้างแรงงานระหว่างโจทก์ที่เป็นคนต่างด้าวกับจำเลยที่เป็นนายจ้างตามปกติประเพณีแล้วแสดงว่า ในการเริ่มต้นทำงานโจทก์ต้องมีใบอนุญาตทำงานเสียก่อน มิฉะนั้นแล้วจำเลยจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น ดังนั้นจึงถือว่าคู่สัญญามีความประสงค์จะให้สัญญาจ้างแรงงานตามเอกสารหมาย จ.๓ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นข้อสำคัญ เมื่อโจทก์ไม่ส่งเอกสารที่ใช้ในการทำใบอนุญาตทำงานมาให้จำเลยก่อน จนเป็นสาเหตุให้จำเลยไม่สามารถขอใบอนุญาตการทำงานให้โจทก์และโจทก์ไม่สามารถทำงานในประเทศไทยได้ แม้ว่าสัญญาจ้างแรงงานจะเกิดขึ้นและโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยแล้วและการที่โจทก์ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานมิได้ทำให้สัญญาจ้างแรงงานตกเป็นโมฆะก็ตาม แต่ความเสียหายที่โจทก์เรียกร้องล้วนเกิดจากความผิดของโจทก์เอง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายืน

๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๓๔๐/๒๕๖๑

เรื่อง นายจ้างประกอบกิจการนำเที่ยว ตกลงจ่ายเงินตอบแทนให้ลูกจ้างตามผลงานโดยคำนวณตามจำนวนลูกค้าในอัตรา ๗ บาท ต่อลูกค้า ๑ คน ในแต่ละเดือน และอีกร้อยละ ๓ ของเงินจำนวนร้อยละ ๑ ของค่านายหน้าที่ร้านค้าส่งให้แก่นายจ้าง แม้จะเป็นการจูงใจให้ลูกจ้างเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่ก็เป็นเงินที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างโดยคำนวณจากฐานจำนวนลูกค้าและค่านายหน้าที่ร้านค้าส่งให้ในอัตราส่วนแน่นอน มีกำหนดจ่ายทุกเดือน *“ค่าตอบแทนตามผลงาน”* จึงเป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ ซึ่งต้องนำมาคิดคำนวณค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์ว่า จำเลยมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการนำเที่ยว แนะนำชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โจทก์ทำงานตำแหน่งฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท และค่าจ้างตามผลงานโดยคิดคำนวณตามจำนวนลูกค้าในอัตรา ๗ บาท ต่อลูกค้า ๑ คน กับได้รับร้อยละ ๓ ของเงินจำนวนร้อยละ ๑ ของค่านายหน้าที่ร้านค้าส่งให้แก่จำเลย ซึ่งจำเลยชำระเป็นเงินสดทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ต่อมาวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยส่วนที่จ่ายไม่ครบเนื่องจากไม่นำค่าจ้างตามผลงานไปคำนวณ ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และอื่นๆ พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม จำเลยให้การว่าค่าจ้างจากฐานผลงานไม่ใช่ค่าจ้าง ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า เงินตอบแทนที่ลูกจ้างจะได้รับตามผลงานโดยคำนวณตามจำนวนลูกค้าในอัตรา ๗ บาท ต่อลูกค้า ๑ คน ในแต่ละเดือน และอีกร้อยละ ๓ ของเงินจำนวนร้อยละ ๑ ของค่านายหน้าที่ร้านค้าส่งให้แก่จำเลย ซึ่งกำหนดจ่ายทุกเดือน แม้จะเป็นการจูงใจให้ลูกจ้างเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่ก็เป็นเงินที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง โดยคำนวณจากฐานจำนวนลูกค้าและค่านายหน้าที่ร้านค้าส่งให้ในอัตราส่วนแน่นอน มีกำหนดจ่ายในวันที่กำหนดไว้ในทุกเดือน จึงเป็นเงินที่จ่ายให้ลูกจ้างเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการทำงานคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาปกติของการทำงาน ถือเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ซึ่งต้องนำมาคิดคำนวณค่าชดเชย พิพากษายืน

๙. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๕๑/๒๕๖๑ (คดีฟ้องสำนักงานประกันสังคม)

เรื่อง กรณีที่นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง ต้องถือว่าผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เมื่อนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างจำนวน ๘ เดือน ลูกจ้างส่งเงินสมทบ ๑๗๕ เดือน รวมแล้วลูกจ้างจึงส่งเงินสมทบทั้งสิ้น ๑๘๓ เดือน ต้องรับบำนาญชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๗ ทวิ วรรคหนึ่ง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างบริษัท ร. จำกัด ต่อมาโจทก์สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวมระยะเวลาที่โจทก์จ่ายเงินสมทบ ๑๗๕ เดือน โจทก์ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพต่อสำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมมีคำสั่งให้โจทก์ได้รับเงินบำนาญ

ชราภาพ โจทก์ไม่เห็นด้วยเพราะโจทก์ส่งเงินสมทบเพียง ๑๗๕ เดือน โจทก์อุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์วินิจฉัยยกอุทธรณ์ โจทก์จึงฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยและมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพแก่โจทก์เป็นเงินบำเหน็จชราภาพ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้นายจ้างหักค่าจ้างของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๖ และให้ถือว่าผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบแล้วตั้งแต่วันถึงกำหนดจ่ายค่าจ้าง” วรรคสอง บัญญัติว่า “ให้นายจ้างนำเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนที่ได้หักไว้ตามวรรคหนึ่ง และเงินสมทบในส่วนของนายจ้างส่งให้แก่สำนักงานภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้...” และวรรคสาม บัญญัติว่า “ถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามกำหนดเวลาที่ต้องจ่ายให้นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินสมทบตามที่บัญญัติไว้ในวรรคสอง โดยถือเสมือนว่ามีการจ่ายค่าจ้างแล้ว” เมื่อพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว เป็นบทบัญญัติที่กำหนดให้นายจ้างหักค่าจ้างนำส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตน *จึงต้องแปลความหมายของบทบัญญัติทั้งสามวรรคไปในทำนองเดียวกัน* **วรรคหนึ่ง** เป็นกรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้าง บทบัญญัติดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบแล้ว โดยไม่คำนึงว่านายจ้างได้หักค่าจ้างนำส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนจริงหรือไม่ **วรรคสาม** เป็นกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง บทบัญญัติดังกล่าวให้ถือเสมือนว่านายจ้างได้จ่ายค่าจ้างแล้ว แม้ไม่ได้บัญญัติให้ถือว่าผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบแล้วก็ตาม แต่เมื่อนายจ้างมีหน้าที่หักค่าจ้างนำส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตน โดยไม่คำนึงว่านายจ้างได้หักค่าจ้างนำส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนจริงหรือไม่ และการแปลความซึ่งต้องให้สอดคล้องกับบทบัญญัติวรรคหนึ่ง จึงถือได้ว่าผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบแล้ว โดยนายจ้างต้องรับผิดชำระหนี้เงินสมทบดังกล่าวต่อจำเลยตามมาตรา ๔๗ ทวิ และมาตรา ๕๐ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๒ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ จำนวน ๘ เดือน โจทก์จึงส่งเงินสมทบรวมทั้งสิ้น ๑๘๓ เดือน ต้องรับบำนาญชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๗ ทวิ วรรคหนึ่ง พิพากษายืน

๑๐. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๕๒/๒๕๖๑ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง พนักงานรักษาความปลอดภัยฯ ทำงานวันละ ๑๒ ชั่วโมง นายจ้างจ่ายค่าจ้างสำหรับการทำงาน ๘ ชั่วโมง ๓๐๐ บาท และจ่ายค่าตอบแทนการทำงานอีก ๔ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๓๗.๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๐ บาท รวมแล้วจ่ายวันละ ๔๕๐ บาท จึงชอบตามมาตรา ๖๕ (๙) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒ การที่พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนสำหรับเวลาทำงาน ๔ ชั่วโมง อัตรา ๑.๕ เท่า จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้าง ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ กรณีที่พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้โจทก์ไม่จ่ายค่าตอบแทนสำหรับเวลาทำงานที่เกิน ๘ ชั่วโมง แก่นาย ม. ลูกจ้าง โดยอ้างกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โจทก์ไม่เห็นด้วย เนื่องจากประเภท และ

ลักษณะงานของโจทก์ที่จ้างนาย ม. ทำงาน เป็นงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินตามมาตรา ๖๕(๙) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒ กรณีจึงไม่อาจนำกฎกระทรวงตามที่จำเลยอ้าง **จำเลยให้การว่า** โจทก์กำหนดให้นาย ม. ทำงานในหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งรับค่าจ้างเป็นรายวัน ทำงานสัปดาห์ละ ๖ วัน วันละ ๑๒ ชั่วโมง นาย ม. ลูกจ้าง จึงได้รับความคุ้มครองตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จำเลยมิได้สั่งให้โจทก์จ่ายค่าล่วงเวลา เพราะทราบดีว่านาย ม. ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา แต่นาย ม. มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน โจทก์ไม่เคยขอความยินยอมจากนาย ม. เพื่อให้ทำงานล่วงเวลา เหตุผลที่โจทก์ฟ้องเป็นคนละเรื่องกับเหตุผลที่จำเลยมีคำสั่ง คำสั่งของจำเลยจึงชอบ

ศาลแรงงานภาค ๖ พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย ม. จำเลยร่วมมีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินของบริษัทห้างที่เป็นลูกค้าโจทก์ โจทก์กำหนดวันและเวลาว่า **ทำงานสัปดาห์ละ ๖ วัน** วันเสาร์เป็นวันหยุด **วันหนึ่งแบ่งเป็น ๒ กะ กะละ ๑๒ ชั่วโมง กะกลางวันเวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. กะกลางคืนเวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. จำเลยร่วมทำงานกะกลางคืนวันละ ๑๒ ชั่วโมง** โจทก์จ่ายค่าจ้างสำหรับการทำงาน ๘ ชั่วโมง ๓๐๐ บาท และการทำงานอีก ๔ ชั่วโมงโจทก์จ่ายค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ชั่วโมงละ ๓๗.๕๐ บาท รวมแล้วการทำงาน ๑๒ ชั่วโมงโจทก์จ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่จำเลยร่วม ๔๕๐ บาท ดังนั้น จึงชอบด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๙) **การที่จำเลยอ้างกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ ฯ มาใช้ออกคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าตอบแทนสำหรับเวลาทำงาน ๔ ชั่วโมง โดยใช้อัตรา ๑.๕ เท่า นั้น เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย** พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เฉพาะส่วนที่ให้โจทก์จ่ายค่าตอบแทนสำหรับเวลาทำงานที่ทำเกิน ๘ ชั่วโมง คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า **เมื่องานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติ** มีกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒ **กำหนดไว้เฉพาะ** โดยข้อ ๒ กำหนดให้งานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติของลูกจ้างเป็นงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๑ **จึงไม่อาจนำกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้บังคับกับงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติดังที่จำเลยอ้าง** นาย ม. จำเลยร่วมซึ่งมีตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยทำงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติ จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา คงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ ซึ่งในวันทำงานของจำเลยร่วม**ระหว่างวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘** โจทก์จ่ายค่าตอบแทนการทำงานให้จำเลยครบถ้วนแล้วที่ศาลแรงงานภาค ๖ พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย **พิพากษายืน**

๑๑. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๕๓/๒๕๖๑ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง "เงินสินน้ำใจ" : นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างแล้วจ่ายเงินสินน้ำใจให้แก่ลูกจ้าง เมื่อนายจ้างจ่ายเงินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การจ่ายเช่นเดียวกับค่าชดเชยตาม ๑๑๘ (๒) โดยคำนวณตามอายุงานลูกจ้าง และในการจ่ายเงินดังกล่าวที่ประชุมนายจ้างได้มีมติเห็นด้วยกับการจ่ายค่าชดเชย และปรากฏว่าใบจ่ายเงินเดือนได้ระบุ "เงินสินน้ำใจ" เป็นเงินชดเชย ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิฟ้องค่าชดเชยจากนายจ้าง

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้าง ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กล่าวคือ โจทก์เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ตำแหน่งผู้ช่วยประธานบริษัท ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และเงินอื่นๆ ต่อมาวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ (อายุงานรวม ๒ ปี ๙ เดือน) โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๑ เรียกให้จำเลยที่ ๒ นายจ้าง จ่ายค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปี สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย แต่พนักงานตรวจแรงงานวินิจฉัยและมีคำสั่งที่ ๗๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ว่าจำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และสั่งให้จำเลยที่ ๒ <u>จ่ายค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปี</u> ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ ปีละ ๖ วัน รวม ๑๒ วันโจทก์ไม่เห็นด้วยเนื่องจาก (๑) เงินสินน้ำใจไม่ใช่ค่าชดเชย (๒) สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา (๓) จำเลยที่ ๒ ต้องจ่ายค่าทำงานวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๑๘ วันและจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างไม่เป็นธรรมขอบังคับให้ศาลเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน และบังคับให้จำเลยที่ ๒ <u>จ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี</u> ๖๖,๐๐๐ บาท ค่าชดเชย ๓๗๕,๐๐๐ บาท ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๔๕๖,๘๓๓ บาทเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑,๖๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานฯ เฉพาะประเด็นที่วินิจฉัยและมีคำสั่งให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๑๒ วัน เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ และให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๖๐,๕๐๐ บาท (๑๖.๕ วัน) พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก โจทก์อุทธรณ์

๑. ประเด็นค่าชดเชยโจทก์อุทธรณ์ "เงินสินน้ำใจ" จำนวน ๒๔๗,๕๐๐ บาท ที่จำเลยที่ ๒ จ่ายให้แก่โจทก์ไม่ใช่ค่าชดเชย ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่าเงินที่จำเลยที่ ๒ จ่ายแก่โจทก์เป็นการจ่ายเงินที่มีวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การจ่ายเช่นเดียวกับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ (๒) โดยคำนวณตามอายุงานของโจทก์ตั้งแต่เริ่มงานจนถึงสิ้นสุดสัญญาจ้างและจ่ายให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๙๐ วัน และในการจ่ายเงินดังกล่าวที่ประชุมผู้บริหารชั้นสูงของจำเลยที่ ๒ ได้มีมติเห็นด้วยกับการจ่ายค่าชดเชยเป็นเงินดังกล่าวแก่โจทก์ และในการจ่ายเงินก็ปรากฏว่าใบจ่ายเงินเดือนได้ระบุ "เงินสินน้ำใจ" เป็นเงินชดเชย อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง

๒. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เห็นว่า โจทก์และจำเลยที่ ๒ ทำสัญญาจ้างติดต่อกันรวม ๔ ฉบับ แต่ละสัญญามีกำหนดระยะเวลาแน่นอน แต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ก่อนสัญญาฉบับสุดท้ายจะครบกำหนดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำเลยที่ ๒ แจ้งโจทก์

ว่าจะไม่ต่อสัญญาจ้างอีกต่อไป ทั้งก่อนสัญญาฉบับสุดท้ายสิ้นสุดโจทก์และจำเลยที่ ๒ มีการเจรจาเรื่องอัตราค่าจ้างและการบรรจุให้เป็นพนักงานประจำซึ่งจะได้สวัสดิการอื่นเพิ่มเติมแต่อัตราค่าจ้างลดลง โดยมีการเจรจามาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๗ แต่การเจรจาไม่บรรลุผล และในที่สุดจำเลยที่ ๒ จึงตกลงกับโจทก์ว่าจะต่อสัญญาจ้างถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งโจทก์ทราบว่าจำเลยที่ ๒ ต่อสัญญาจ้างให้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แล้ว จึงแสดงให้เห็นว่าโจทก์และจำเลยที่ ๒ มีเจตนาทำสัญญาจ้างกันถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น และเมื่อครบกำหนดถือว่าสัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นอันเลิกกันตามกำหนดระยะเวลา จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และถือเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควรจึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น

๓. ประเด็นค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปี โจทก์อุทธรณ์ว่ามีสิทธิได้วันหยุดทั้งสิ้น ๑๘ วัน เห็นว่า ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๒ กำหนดว่า พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ ๑ ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีละ ๖ วันทำงาน ไม่สามารถสะสมวันหยุดได้ การลาพักผ่อนประจำปีต้องยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน ดังนั้น ปี ๒๕๕๕ โจทก์มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี จำนวน ๖ วัน ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๖ วัน และโจทก์ไม่ใช้สิทธิหยุด จึงถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปี ทั้งที่จำเลยที่ ๒ ตกลงจะให้โจทก์มีสิทธิหยุดแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปี ปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๖ แต่สำหรับปี ๒๕๕๗ โจทก์ย่อมมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี ๔.๕ วัน เมื่อโจทก์มิได้หยุดพักผ่อนประจำปี ๒๕๕๗ ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์โดยมิได้กระทำผิด โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปี ตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จำนวน ๔.๕ วัน แต่เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้โจทก์ได้รับค่าทำงานในวันหยุด ๑๒ วัน เท่ากับจำนวนวันตามคำวินิจฉัยของพนักงานตรวจแรงงานโดยมิได้หักวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่โจทก์ไม่มีสิทธิสะสมออก และจำเลยที่ ๒ มิได้อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ จึงเป็นกรณีที่คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ เป็นคุณแก่โจทก์อยู่แล้ว อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

๑๒. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๕๔/๒๕๖๑

เรื่อง สัญญาค้ำประกันที่กำหนดความรับผิดของผู้ค้ำประกัน<u>ยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียทั้งหมดโดยไม่จำกัดวงเงิน</u> ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงฯ <u>มีผลให้สัญญาค้ำประกันตกเป็นโมฆะ</u>ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ ใช้บังคับมิได้ ผู้ค้ำประกันจึงไม่ต้องรับผิด

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จ้างนาย บ. เป็นลูกจ้างจำเลย ให้ทำงานตำแหน่งผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ค่าจ้างเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยจำเลยจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน ระหว่างการทำงานนาย บ. ลูกจ้างโจทก์ ได้นำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นเงิน ๑๗๑,๓๗๒.๗๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นาย บ. ถึงแก่ความตาย จำเลยทั้งสองในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานของนาย บ. ต้องรับผิด ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชดใช้เงิน ๑๗๑,๓๗๒.๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จำเลยทั้งสองให้การว่าสัญญาจ้างแรงงานเป็นโมฆะ จำเลยทั้งสองจึงหลุดพ้น โจทก์ฟ้องคดีนี้

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ คดีจึงขาดอายุความ ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินแก่โจทก์คนละ ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ประเด็นว่าจำเลยทั้งสองต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ก่อนที่จะวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสอง เห็นควรวินิจฉัยความสมบูรณ์ของสัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงานก่อน พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ประกาศข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า วงเงินค้ำประกันที่นายจ้างเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดต้องไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ โดยปราศข้อ ๑๐ วรรคสอง กำหนดให้นายจ้างทำหนังสือค้ำประกัน ๓ ฉบับ ให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ค้ำประกันเป็นฝ่ายละฉบับ เห็นได้ว่า ประกาศดังกล่าวกำหนดให้การทำสัญญาค้ำประกันต้องกำหนดวงเงินสัญญาค้ำประกันที่นายจ้างเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ **ไม่ได้ให้นายจ้างทำสัญญากำหนดวงเงินให้ผู้ค้ำประกันรับผิดเพียงใดหรือไม่จำกัดวงเงินความรับผิดของผู้ค้ำประกันก็ได้** การที่สัญญาค้ำประกันการทำงาน กำหนดความรับผิดของผู้ค้ำประกันไว้ว่า ยอมรับผิดชดใช้หนี้สินและหรือค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้ว่าจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้างได้ก่อหนี้สินหรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง เป็นการกำหนดความรับผิดของผู้ค้ำประกันโดยไม่จำกัดวงเงิน **จึงเป็นกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันโดยการค้ำประกันด้วยบุคคล เป็นวงเงินเกินกว่า ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ** อันเป็นการฝ่าฝืนต่อประกาศดังกล่าว ซึ่งมีผลบังคับแล้วก่อนมีการทำสัญญาค้ำประกันการทำงาน สัญญาค้ำประกันตามฟ้อง**จึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐** โจทก์จึงไม่อาจอ้างเอาประโยชน์จากสัญญาค้ำประกันทั้งสองฉบับดังกล่าวให้จำเลยรับผิดต่อโจทก์ได้ ปัญหาข้อนี้แม้จำเลยทั้งสองมิได้อุทธรณ์ขึ้นมา แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาย่อมหยิบยกวินิจฉัยเองได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบมาตรา ๒๔๖ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

๑๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๓๕๗/๒๕๖๑

เรื่อง แม้ในขณะที่ทราบการเลิกจ้างจะยังคงเป็นลูกจ้างอยู่ก็ตาม แต่ลูกจ้างมีอิสระที่จะตัดสินใจได้โดยไม่อยู่ในภาวะที่จะต้องเกรงกลัวหรือถูกบังคับ ข้อตกลงไม่ติดใจเรียกร้องขอค่าตอบแทนหรือค่าชดเชยใดๆ จึงมีผลผูกพันลูกจ้าง ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แต่มีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๐ ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ อีก ซึ่งหมายความรวมถึงค่าทำงานในวันหยุด

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้าง ฟ้องขอบริษัท จ. จำกัด จำเลยที่ ๑ นางสาว พ. จำเลยที่ ๒ และบริษัท ป. จำกัด จำเลยที่ ๓ ว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยทั้งสาม ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ตรวจสอบงาน ค่าจ้างสุดท้ายวันละ ๖,๓๐๐ บาท วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำเลยทั้งสามเลิกจ้างโจทก์ ขอบังคับให้จำเลยทั้งสาม

ร่วมกันจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสามให้การในทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย ๕๖๗,๐๐๐ บาท ให้โจทก์แล้ว โจทก์ตกลงไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าชดเชยใดๆ จากจำเลยทั้งสามอีก

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อตกลงสละสิทธิไม่ติดใจเรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าชดเชยใดๆ ตามหนังสือเลิกจ้างเป็นข้อสัญญาที่ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนตกเป็นโมฆะ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ร่วมกันจ่ายค่าทำงานในวันหยุด ๕๖,๗๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๓ คำขออื่นให้ยก จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำเลยที่ ๑ มีหนังสือเลิกจ้าง โจทก์หนังสือเลิกจ้างมีข้อความตอนแรกเป็นเรื่องแจ้งการเลิกจ้างระบุสัญญาจ้างสิ้นสุดลงขอให้โจทก์ออกจากงานนับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และจำเลยที่ ๑ ตกลงจ่ายค่าชดเชย ๕๖๗,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ ตอนท้าย มีข้อความว่า โจทก์ยอมรับตามข้อความข้างต้นและไม่ติดใจเรียกร้องขอค่าตอบแทนหรือค่าชดเชยใดๆจากจำเลยที่ ๑ หรือลูกค้าของจำเลยที่ ๑ อีกทั้งสิ้น โดยโจทก์ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้ ข้อความตามหนังสือเลิกจ้างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโจทก์รับทราบการเลิกจ้างเป็นหนังสือจากจำเลยที่ ๑ แล้ว และยังทราบว่าจำเลยที่ ๑ ตกลงจ่ายค่าชดเชยที่โจทก์มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย **แม้ในขณะนั้นโจทก์ยังคงเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ อยู่ก็ตาม** แต่โจทก์มีอิสระที่จะตัดสินใจได้โดยไม่อยู่ในภาวะที่จะต้องเกรงกลัวจำเลยที่ ๑ หรือถูกบังคับให้รับเงินตามที่จำเลยที่ ๑ เสนอให้ โดยโจทก์สามารถเลือกได้อย่างอิสระว่าจะตกลงยอมรับเงินจำนวนดังกล่าว หรือไม่ยอมรับแล้วไปใช้สิทธิฟ้องเรียกร้องเงินค่าจ้างและเงินอื่นๆ ที่โจทก์มีสิทธิจะได้รับตามกฎหมายจากจำเลยที่ ๑ ในภายหลัง ข้อตกลงที่โจทก์ยอมรับดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งไม่ต้องห้ามโดยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่มีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๐ ข้อตกลงดังกล่าวนี้จึงมีผลบังคับและผูกพันโจทก์ พิพากษาแก้เป็นให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๑๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๖/๒๕๖๑

เรื่อง <u>แม้นายจ้างจะแต่งตั้งอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงไม่ครบจำนวน ๕ คนตามระเบียบก็ตาม</u> แต่ไม่ปรากฏว่าคณะอนุกรรมการดังกล่าวกลั่นแกล้งหรือจงใจสร้างข้อเท็จจริงที่มิได้เกิดขึ้นจริงมาใส่ความลูกจ้าง เมื่อข้อเท็จจริงจริงลูกจ้างกระทำหน้าที่บกพร่องด้วยความประมาทอย่างร้ายแรง นายจ้างจึงเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งเงินบำเหน็จ

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าประมาทเลินเล่อในหน้าที่เป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง โจทก์มิได้กระทำความผิดตามที่จำเลยกล่าวอ้างและจำเลยแต่งตั้งกรรมการสอบสวนโดยบางคน

ขาดคุณสมบัติจึงไม่ชอบ ศาลแรงงานพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทสหกรณ์ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร แม้จำเลยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ครบจำนวน ๕ คน ตามระเบียบของจำเลย (แต่งตั้ง ๓ คน) แต่ข้อเท็จจริงที่ได้ก็สอดคล้องกับความคืบหน้าของการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๘๐๙ ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการของจำเลย ไม่ปรากฏว่าคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกลั่นแกล้งหรือจงใจสร้างข้อเท็จจริงที่มิได้เกิดขึ้นจริงมาใส่ความโจทก์ เมื่อข้อเท็จจริงโจทก์กระทำหน้าที่บกพร่องด้วยความประมาทอย่างร้ายแรง การที่คณะกรรมการดำเนินการของจำเลยมีมติไล่โจทก์ออก จึงถือเป็นการกระทำโดยชอบแล้ว ดังนั้น แม้ทางสหกรณ์จังหวัดซึ่งเป็นนายทะเบียนจะมีข้อทักท้วงดังกล่าว ก็เพียงการปฏิบัติหน้าที่ไปตามกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์ เป็นคนละกรณีกับการวินิจฉัยว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้กระทำผิดหรือไม่ พิพากษายืน

๑๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๐/๒๕๖๑

เรื่อง “แคดดี้” ให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้าเล่นกอล์ฟ มีรายได้จากลูกค้าที่เข้ามาเล่นกอล์ฟรอบละ ๔๐๐ บาท โดยจำเลยจะหักไว้ ๕๐ บาท เงินค่าออกรอบจึง “ไม่เป็นค่าจ้าง” แม้จำเลยจะมีระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแคดดี้ แต่ระเบียบดังกล่าวก็เป็นเพียงเงื่อนไขที่แคดดี้ต้องปฏิบัติในการมาให้บริการแก่นักกอล์ฟเท่านั้น มิใช่คำสั่งหรือระเบียบข้อบังคับในการจ้างงาน สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลย จึง “มิใช่สัญญาจ้างแรงงาน” และโจทก์มิใช่ลูกจ้างของจำเลย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งแคดดี้ ค่าจ้างวันละ ๓๕๐ บาทวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ทันที กล่าวหาว่าโจทก์ทะเลาะวิวาททำให้เสียชื่อเสียงซึ่งไม่เป็นความจริง ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่พนักงานหรือลูกจ้างของจำเลย ไม่ได้รับค่าจ้างจากจำเลย โจทก์มีรายได้จากลูกค้าที่มาเล่นกอล์ฟเป็นรายรอบๆ ละ ๔๐๐ บาท โดยจำเลยเป็นตัวแทนรับเงินไว้จากลูกค้าแล้วจ่ายให้โจทก์โดยหักไว้ ๕๐ บาท นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลยไม่ใช่การจ้างแรงงาน

ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่า โจทก์เข้าทำงานเป็นแคดดี้ให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้าเล่นกอล์ฟเป็นเวลาเกินกว่า ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๖ ปี มีรายได้จากลูกค้าที่เข้ามาเล่นกอล์ฟต่อรอบๆ ละ ๔๐๐ บาท จำเลยจะรับเงินไว้จากลูกค้าแล้วให้โจทก์เบิกไปในวันรุ่งขึ้นโดยจำเลยจะหักไว้ ๕๐ บาท โจทก์ทำงานให้แก่จำเลยเพื่อรับค่าจ้างโดยคำนวณตามผลงานที่โจทก์ทำได้ในแต่ละรอบ โจทก์ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบของจำเลยที่กำหนดการสแกนนิ้วลงเวลาการมาทำงานทั้งมาและกลับ การมีบัตรประจำตัวที่จำเลยออกให้ การขาดงานหรือมาสาย จำเลยมีบทลงโทษ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีเหตุตามมาตรา ๑๑๙ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๖๓,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกา เห็นว่า เงินค่าออกรอบดังกล่าวมีผู้จ่ายเป็นนักกอล์ฟ ผู้มาใช้บริการสนามกอล์ฟอันเป็นลูกค้าของจำเลย แม้จำเลยจะหักเงินดังกล่าวไว้บางส่วน แต่เมื่อเงินค่าออกรอบ มิใช่เงินที่จำเลยจ่ายให้โจทก์เพื่อตอบแทนการทำงาน เงินค่าออกรอบจึงไม่เป็นค่าจ้าง แม้จำเลยจะมีระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

แคดดี้ให้โจทก์ต้องปฏิบัติตาม แต่ระเบียบดังกล่าวก็เป็นเพียงเงื่อนไขที่แคดดี้ต้องปฏิบัติในการมาให้บริการแก่นักกอล์ฟภายในสนามกอล์ฟของจำเลย มิใช่คำสั่งหรือระเบียบข้อบังคับในการจ้างงาน สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลย จึงมิใช่สัญญาจ้างแรงงาน และโจทก์มิใช่ลูกจ้างของจำเลย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องต่อศาลแรงงานพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคดีมาฟ้องใหม่ต่อศาลที่คดีอยู่ในเขตอำนาจและภายในกำหนดอายุความ

๑๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๙๕๐ – ๙๗๘/๒๕๖๑

เรื่อง “วันปิดงาน” การปิดงานเป็นเหตุให้การทำงานได้ยุติลงชั่วคราวจึงไม่มีวันทำงาน ไม่มีวันลา และไม่มีวันมาทำงานสายที่จะคำนวณเงินโบนัส เมื่อไม่มีข้อตกลงพิเศษว่านายจ้างจะไม่นำ<u>วันปิดงานมาหักออกจากวันทำงาน</u>เพื่อคำนวณเงินโบนัส นายจ้างจึงมีสิทธินำวันที่ลูกจ้างไม่มาทำงานในระหว่างปิดงาน ๕๗ วัน เป็นข้อมูลคำนวณเงินโบนัสที่จะจ่ายแก่ลูกจ้างได้

คดีนี้โจทก์รวม ๒๙ คน ฟ้องว่า โจทก์ที่ ๑ เป็นสหภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการของจำเลย โจทก์ที่ ๒ เป็นประธานสหภาพ ในแต่ละปีจำเลยจ่ายโบนัสให้แก่ลูกจ้างทุกคนในอัตราค่าจ้าง ๑ เดือน โดยใช้เกณฑ์การขาดงาน ลางาน มาทำงานสาย มาคำนวณ โดยไม่เคยนำสถิติการทำงานหรือ “วันปิดงาน มาคำนวณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ จำเลยออกประกาศ เรื่อง การเงินโบนัสประจำปี ๒๕๕๙ โดยนำวันที่จำเลยปิดงานในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕๗ วัน มาเป็นหลักเกณฑ์คำนวณด้วยการนำหนังสือที่มีข้อความว่าลูกจ้างยินยอม อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับและพระราชบัญญัติแรงงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยโจทก์บางคนไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ขอบังคับให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว กับบังคับให้จำเลยจ่ายเงินโบนัสพร้อมดอกเบี้ยตามฟ้อง จำเลยให้การว่าโจทก์ที่ ๑ ยื่นข้อเรียกร้องต่อจำเลย แต่ตกลงกันไม่ได้ จำเลยจึงใช้สิทธิปิดงานตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยสามารถตกลงกันได้ แต่ไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการจ่ายโบนัส การปิดงานของจำเลยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยจึงมีสิทธินำวันปิดงานมาหักออกจากวันทำงานเพื่อคำนวณโบนัสตามหลักเกณฑ์ โจทก์กับพวกตามฟ้องจึงได้รับโบนัสครบถ้วนแล้ว

<u>ศาลแรงงานภาค ๒</u> พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยมีหลักเกณฑ์คำนวณโบนัสคนละ ๑ เดือน หรือตามส่วนจากสถิติการขาดงาน การลางาน มาสาย ลดหลั่นกันไป มาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ต่อมา ปี ๒๕๕๗ โจทก์ที่ ๑ แจ้งข้อเรียกร้อง จำเลยใช้สิทธิปิดงาน และสามารถตกลงกันได้ โดยมีข้อตกลงว่าจำเลยจะไม่นำวันที่จำเลยปิดงานในปี ๒๕๕๗ มาคำนวณเงินโบนัส ต่อมาปี ๒๕๕๙ โจทก์ที่ ๑ ยื่นข้อเรียกร้องอีกครั้ง แต่ตกลงกันไม่ได้ จำเลยใช้สิทธิปิดงาน และสามารถตกลงกันได้ โดยหากข้อตกลงข้อใดที่มิได้เรียกร้องหรือตกลงกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง ตกลงให้ใช้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมข้อนั้นต่อไป เห็นว่า จำเลยการปิดงานไม่มีผู้ใดมาทำงานให้แก่จำเลย จึงไม่มีวันทำงานระหว่างปิดงานที่จำเลยจะนำมาใช้เป็นข้อมูลคำนวณเงินโบนัสปี ๒๕๕๙ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณโบนัส ข้อ ๑๖ ในคู่มือพนักงานใหม่ **<u>การที่จำเลยนำวันปิดงานมาหักออกจากวันทำงาน (๓๖๕ - ๕๗ เหลือ ๓๐๘ วัน) จึงชอบแล้ว พิพากษายกฟ้อง</u>** โจทก์รวม ๒๙ คน อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ข้อเรียกร้องของโจทก์ที่ ๑ และสมาชิกเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ จำเลยย่อมมีสิทธิปิดงาน การที่จำเลยปิดงานจึงชอบด้วยกฎหมายถือไม่ได้ว่าโจทก์กับพวก

ขาดงาน อย่างไรก็ดีเมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่โจทก์ที่ ๑ และสมาชิก กับจำเลยทำขึ้นเพื่อยุติข้อพิพาทแรงงานโดยโจทก์ที่ ๑ ยกเลิกข้อเรียกร้องทั้งหมด และตกลงกันใช้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมที่มีอยู่ให้มีผลใช้บังคับต่อไปตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เช่นนี้ การจ่ายเงินโบนัสประจำปี ๒๕๕๙ ต้องใช้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่มีอยู่ในขณะนั้น ตามเงื่อนไขการคำนวณเงินโบนัสประจำปีเดิม กล่าวคือ ต้องใช้หลักเกณฑ์การคำนวณเงินโบนัสตามคู่มือพนักงานใหม่ ว่าด้วยสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ข้อ ๑๖ และลำดับขั้นตอนการจ่ายเงินโบนัสที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยสถิติการมาทำงานของลูกจ้างแต่ละคนในแต่ละปีเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง แม้โจทก์กับพวกไม่มาทำงานในระหว่างจำเลยปิดงาน จะถือไม่ได้ว่าขาดงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณเงินโบนัส ข้อ ๑๖ ในคู่มือพนักงานใหม่ ที่กำหนดยกเว้นให้จำเลยมีสิทธิหักเงินโบนัสเพื่อเป็นสถิติการมาทำงานในการพิจารณาสำหรับอัตราการจ่ายเงินโบนัสลงตามส่วนกรณีที่ลูกจ้างลาป่วย ขาดงาน ลากิจ และการมาทำงานสายก็ตาม **แต่การปิดงานของจำเลยเป็นเหตุให้การทำงานได้ยุติลงชั่วคราวจึงไม่มีวันทำงาน ไม่มีวันลา และไม่มีวันมาทำงานสายที่จะคำนวณเงินโบนัส** เมื่อไม่มีข้อตกลงพิเศษระหว่างโจทก์กับจำเลยว่าจำเลยจะไม่นำวันปิดงานมาคำนวณเงินโบนัสประจำปี ๒๕๕๙ ดังเช่นเงื่อนไขการคำนวณเงินโบนัสประจำปี ๒๕๕๗ การคำนวณเงินโบนัสประจำปี ๒๕๕๙ จำเลยจึงมีสิทธินำวันที่ลูกจ้างไม่มาทำงานในระหว่างจำเลยปิดงาน ๕๗ วัน เป็นข้อมูลคำนวณเงินโบนัสที่จะจ่ายแก่โจทก์ได้ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว **พิพากษายืน**

๑๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๙๘๘ – ๙๙๓/๒๕๖๑

เรื่อง นายจ้างอ้างว่ารายได้ในส่วนภูมิภาคตกต่ำและประสบภาวะขาดทุนสะสมมาโดยตลอด แต่ก็ไม่ได้ยุบหน่วยงานต่างจังหวัด อีกทั้งมีการจ้างบริษัทเข้ามาทำงานแทนในลักษณะเป็นการจ้างทำของ เมื่อไม่ปรากฏว่านายจ้างดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างที่จะถูกเลิกจ้างอย่างมีเหตุผลเป็นธรรมก่อนเพื่อให้มีการเลิกจ้าง จึงเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๑๓ คน ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายโดยคิดคำนวณจากการทำงานกับจำเลยจนถึงอายุ ๖๐ ปี จำเลยให้การว่าเลิกจ้างโจทก์กับพวกเนื่องจากจำเลยมีการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานและอัตรากำลังให้สอดคล้องกับปริมาณงานในปัจจุบันและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินพิเศษอีก ๒ เดือน ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่จำเลยอ้างว่ารายได้ของจำเลยในส่วนภูมิภาคตกต่ำและประสบภาวะขาดทุนสะสมมาโดยตลอด แต่จำเลยก็ไม่ได้ยุบหน่วยงานต่างจังหวัด อีกทั้งมีการจ้างบริษัทเข้ามาทำงานแทนในลักษณะเป็นการจ้างทำของ และที่อ้างว่าภาพรวมของจำเลยที่มีกำไรเนื่องจากงานสินเชื่อรายใหญ่อยู่ที่งานส่วนกลาง แต่ในการเลิกจ้างครั้งนี้จำเลยก็ได้เลิกจ้างลูกจ้างในส่วนกลางด้วย เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างที่จะถูกเลิกจ้างอย่างมีเหตุผลเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไร ทั้งยังปรากฏว่าการเลิกจ้างโจทก์กับพวกไม่มีการดำเนินการใดๆ ก่อนเพื่อให้มีการเลิกจ้าง การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม แต่ที่โจทก์กับพวกมีคำขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายโดยคิด

คำนวณจากการทำงานกับจำเลยต่อไปจนมีอายุครบ ๖๐ ปีนั้น เป็นเรื่องในอนาคตซึ่งไม่แน่นอนว่าโจทก์กับพวกจะได้ทำงานกับจำเลยจนอายุ ๖๐ ปี หรือไม่ ค่าเสียหายที่ขอมาจึงสูงเกินควร เห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายให้... บาท พิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่าการเลิกจ้างมีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามสมควรเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของจำเลย ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอุทธรณ์ที่สืบเนื่องมาจากการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๑๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๙๙๘/๒๕๖๑

เรื่อง สมาคมไม่แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจจึงไม่อยู่ในบังคับเรื่องค่าชดเชย แต่เมื่อระเบียบได้กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ลูกจ้างจึงสิทธิได้รับค่าชดเชยตามระเบียบ , ส่วนกรณีนายจ้างแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินบำเหน็จปรากฏว่าลูกจ้างก็เคยเข้าร่วมประชุมในการแก้ไขและไม่ได้โต้แย้งคัดค้านระเบียบดังกล่าว แต่กลับปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยมาเกือบ ๒๐ ปี จนกระทั่งเกษียณ จึงเป็นกรณีที่ลูกจ้าง “ตกลงโดยปริยาย” ยินยอมให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบดังกล่าว ที่ลดสิทธิประโยชน์แล้ว

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าพนักงาน ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๒๕,๒๓๐ บาท จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายค่าชดเชยและเงินบำเหน็จ รวม ๑,๓๑๓,๗๐๐ บาท จำเลยให้การว่าจำเลยมิได้แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้ว เห็นว่า จำเลยเป็นสมาคมมิได้มีวัตถุประสงค์ที่แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ นำบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ –๑๒๒ ว่าด้วยค่าชดเชยมาบังคับใช้แก่การเลิกจ้างโจทก์มิได้ แต่โจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน สำหรับบำเหน็จของจำเลยที่แก้ไขระเบียบเดิมไม่เป็นคุณแก่โจทก์ ถือไม่ได้ว่าเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฯ โดยโจทก์ยินยอม จึงต้องใช้ระเบียบเดิม พิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินค่าชดเชย ๑๕๑,๓๘๐ บาท เงินบำเหน็จ ๑,๐๓๔,๔๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า แม้กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ (๓) ระบุมิให้นำมาตรา ๑๑๘ – มาตรา ๑๒๒ บังคับแก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างที่มิได้แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจก็ตาม แต่หากนายจ้างนั้นกำหนดระเบียบให้จ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างอันมีผลให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวก็ย่อมกระทำได้ ที่ศาลแรงงานภาค ๕ วินิจฉัยมานั้นศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นพ้องด้วย

ประเด็นเงินบำเหน็จ เห็นว่า เดิมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๓๑ มีการกำหนดระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ ถัดมาการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๔๐ มีการแก้ไขระเบียบฯ หลังจากนั้นจำเลยยกเลิกระเบียบเดิมและกำหนดระเบียบใหม่เป็นระเบียบสมาคม...ว่าด้วยพนักงานสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ถัดมามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบอีกในการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปี ๒๕๔๙ ซึ่งการแก้ไขระเบียบตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ และครั้งต่อๆ มา ได้มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานได้รับเงินสะสมหรือบำเหน็จไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และปรากฏว่าโจทก์ก็เคยเข้าร่วมประชุมในการแก้ไขและรับทราบการแก้ไข โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์โต้แย้งคัดค้านระเบียบที่เป็นการลดสิทธิประโยชน์แต่กลับปล่อยให้**ระยะเวลาล่วงเลยมาเกือบ ๒๐ ปี จนกระทั่งเกษียณ** จึงเป็นกรณีที่ลูกจ้างของจำเลยรวมทั้งโจทก์**ตกลงโดยปริยาย**ยินยอมให้จำเลยแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในเรื่องบำเหน็จได้ จำเลยจึงต้องจ่ายบำเหน็จแก่โจทก์ตามระเบียบดังกล่าว ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่โจทก์อุทธรณ์ พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะเงินบำเหน็จให้จำเลยจ่ายแก่โจทก์ ๒๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๕

๑๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๑๐๙/๒๕๖๑

เรื่อง นายจ้างแบ่งจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง ขณะที่แบ่งจ่ายค่าชดเชยดังกล่าว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าลูกจ้างตกลงยอมรับค่าชดเชยตามจำนวนที่ระบุในหนังสือเลิกจ้าง การที่ลูกจ้างยังคงพักอาศัยอยู่บ้านของนายจ้างเพื่อรอการแบ่งจ่ายค่าชดเชย ยังไม่ถือว่าลูกจ้างยอมรับค่าชดเชยตามจำนวนดังกล่าวโดยไม่ติดใจเรียกร้องค่าชดเชยหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ อีก จึงไม่เข้าลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๐ ลูกจ้างจึงยังคงมีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามกฎหมายส่วนที่ยังขาดได้อีก

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติสิงคโปร์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด เริ่มทำงานวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ค่าจ้าง ๖,๕๐๐ เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทย ๑๒๑,๐๙๓.๕๐ บาท และค่าเดินทางเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อมาโจทก์ได้เลื่อนเงินเดือนเป็น ๒๔๒,๘๕๕ บาท วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จำเลยมีหนังสือแจ้งหักเงินค่าจ้างโจทก์ลงร้อยละ ๓๐ เป็นเงิน ๗๒,๘๕๖.๕๐ บาท อ้างเหตุประสบภาวะเศรษฐกิจและขาดทุน ทำให้โจทก์ได้รับค่าจ้างเหลือเดือนละ ๑๖๙,๙๙๘.๕๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างที่หักไปร้อยละ ๓๐ จำนวน ๑๓ เดือน สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒ เดือน ค่าชดเชย ๓๐๐ วัน เป็นเงิน ๒,๔๒๘,๕๕๐ บาท (ใช้ฐานก่อนถูกลดค่าจ้าง) ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม จำเลยให้การว่า เลิกจ้างโจทก์โดยจำเลยเสนอค่าชดเชยให้โจทก์ ๑๒ เดือน แบ่งจ่ายเป็นงวด งวดละ ๕๔,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๕๔,๐๐๐ บาท โจทก์ยินยอมรับค่าชดเชยดังกล่าว

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการปรับลดค่าจ้างโจทก์เหลือเดือนละ ๑๖๙,๙๙๘.๕๐ บาท ไม่ปรากฏว่าในขณะนั้นโจทก์ได้โต้แย้งหรือไม่ยินยอมแต่ประการใด ส่วนที่จำเลยที่ ๑ นำสืบว่าโจทก์ถูกปรับลดค่าจ้างเหลือเดือนละ ๔๕,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ ไม่มีหลักฐานใดมาแสดง ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าโจทก์ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายก่อนถูกเลิกจ้างเดือนละ ๑๖๙,๙๙๘.๕๐ บาท พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๘๘๒,๔๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๘๖,๙๙๘.๓๕ บาท นับแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ – ๖ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า หนังสือเลิกจ้างโจทก์ระบุว่าจำเลยที่ ๑ จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์เป็นงวด งวดละ ๕๔,๕๐๐ บาท ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน เมื่อโจทก์ส่งมอบลูกค้าเก่าให้แก่จำเลยที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว จำเลยที่ ๑ จะจ่ายเงินก้อนที่เหลือในวันที่ ๒๕ ธันวาคม รวมเป็นเงิน ๖๕๔,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นจำเลยที่ ๑ ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโจทก์เป็นเงิน ๘๑๗,๕๐๐ บาท ขณะที่จำเลยที่ ๑ แบ่งจ่ายค่าชดเชยดังกล่าว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์ตกลงยอมรับค่าชดเชยตามจำนวนที่จำเลยที่ ๑ ระบุในหนังสือเลิกจ้างโดยไม่ติดใจเรียกร้องค่าชดเชยหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จากจำเลยที่ ๑ อีก การที่โจทก์ยังคงพักอาศัยอยู่บ้านของจำเลยที่ ๑ เพื่อรอการแบ่งจ่ายค่าชดเชย ยังไม่ถือว่าโจทก์ยอมรับค่าชดเชยตามจำนวนดังกล่าวโดยไม่ติดใจเรียกร้องค่าชดเชยหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จากจำเลยที่ ๑ อีก จึงไม่เข้าลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๐ โจทก์จึงยังคงมีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามกฎหมายส่วนที่ยังขาดได้อีก การที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ตามกฎหมายโดยหักค่าชดเชยที่โจทก์ได้รับบางส่วนแล้ว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

๒๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๑๑๐/๒๕๖๑

เรื่อง เมื่อที่ดินมิใช่ทรัพย์สินที่นายจ้างจะเรียกหรือรับเป็นหลักประกันได้ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙ การที่นายจ้างหรือรับที่ดินจากลูกจ้าง และผู้ค้ำประกันเงินกู้ มาเป็นหลักประกันฯ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทสหกรณ์การเกษตร จำเลยที่ ๑ เคยเป็นพนักงานโจทก์ ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ ต่อมาจำเลยที่ ๑ ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำเลยที่ ๒ เคยเป็นประธานกรรมการ จำเลยที่ ๓ ได้จดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ๒ แปลง เป็นประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ ต่อมาจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ร่วมกันใช้อำนาจหน้าที่กระทำผิดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ขอบังคับให้จำเลยที่ ๑ ลูกจ้าง และจำเลยที่ ๓ ผู้ค้ำประกัน ร่วมกันชำระเงิน ๓,๔๐๙,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๒ ร่วมกับจำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๑,๖๙๓,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๖ ต่อปี ให้จำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๖๙๓,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๖ ต่อปี ยกฟ้องจำเลยที่ ๓ คำขออื่นให้ยก จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๕ ฟังข้อเท็จจริงว่าแล้ววินิจฉัยว่า เมื่อที่ดินมิใช่ทรัพย์สินที่นายจ้างจะเรียกหรือรับเป็นหลักประกันได้ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙ การที่โจทก์เรียกหรือรับที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวจากจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๓ มาเป็นหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานของจำเลยที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับความรับผิดของจำเลยที่ ๓ เมื่อจำเลยที่ ๓ เพียงนำโฉนดมาจดทะเบียนจำนองไว้กับโจทก์เพื่อประกันหนี้เงินกู้ของจำเลยที่ ๑ เท่านั้น โดยมิได้ทำเป็นหนังสือสัญญาค้ำประกัน ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ข้อ ๑๐ จำเลยที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการทำงานของจำเลยที่ ๑ ที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ในทำนองว่าศาลแรงงานภาค ๕ วินิจฉัยคลาดเคลื่อนและผิดประเด็นเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๕ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๒๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๑๖๔/๒๕๖๑

เรื่อง โจทก์ทำงานโดยอิสระไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของจำเลย ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจำเลยจึงไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้าง ส่วนมติที่ประชุมใหญ่เรียกเงินที่จะจ่ายให้แก่โจทก์ว่าเป็นค่าชดเชยนั้น ก็เป็นเพียงการเรียกชื่อค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่โจทก์ว่าเป็นค่าชดเชยแต่ไม่ใช่หมายถึงค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ มีมติให้โจทก์ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการให้มีผลวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และให้โจทก์รักษาการหรือเป็นที่ปรึกษาไปอีก ๓ เดือน นับแต่วันลาออก โดยจ่ายค่าชดเชยให้เดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท แต่จำเลยจ่ายให้งวดเดียว ยังคงค้างจ่ายอีก ๑๒๐,๐๐๐ บาท ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาแล้วเห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๕ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ทำงานโดยอิสระไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของจำเลย ไม่มีเวลาทำงานปกติ และไม่ปรากฏว่าโจทก์ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจำเลยจึงไม่ใช่คู่สัญญาในเรื่องจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ และไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้างกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ส่วนมติที่ประชุมใหญ่เรียกเงินที่จะจ่ายให้แก่โจทก์ว่าเป็นค่าชดเชยนั้น ก็เป็นเพียงการเรียกชื่อค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่โจทก์ว่าเป็นค่าชดเชยแต่ไม่ใช่หมายถึงค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และในคดีนี้โจทก์เป็นฝ่ายลาออกและจำเลยอนุญาตให้โจทก์ลาออก จึงมิใช่เป็นการเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยเพราะโจทก์ยังต้องทำงานให้แก่จำเลย จึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๕ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๒๒. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๒๒๕/๒๕๖๑

เรื่อง แม้ลูกจ้างลงลายมือชื่อสละสิทธิเรียกร้องในขณะที่นายจ้างเลิกจ้าง แต่ลูกจ้างย่อมมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะรับเงินตามสัญญาและสละสิทธิเรียกร้องอื่นใดอันมีอีกต่อไป หรือจะไม่รับเงินดังกล่าวแล้วไปฟ้องร้องตามิทธิในภายหลัง ข้อตกลงดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินโบนัส

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ต่อมาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ แต่ไม่จ่ายโบนัสตามประกาศ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายโบนัสเป็นเงิน ๗๓,๘๘๓ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าการจ่ายเงินโบนัสเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ไม่ใช่การจ่ายโบนัสตามธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจ ตามข้อตกลงดังกล่าวจำเลยสงวนสิทธิจ่ายเงินโบนัสและการปรับขึ้นเงินเดือน และโจทก์ได้ลงลายมือชื่อสละสิทธิเรียกร้องเงินใดๆ ในหนังสือเลิกจ้าง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์ได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างเมื่อคำนวณแล้วในอัตราร้อยละ ๕ อยู่ในเกณฑ์ระดับ B มีสิทธิได้รับโบนัส ส่วนที่ผู้บริหารสูงสุดของจำเลยมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกรดพนักงานได้ทุกกรณีตาม ข้อ ๕ ของข้อตกลง จำเลยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาตามความพึงพอใจว่าจำเลยไม่ประสงค์จะจ้างพนักงานคนใดก็จะให้เกรด E เพื่อปลดออกซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์การประเมินโดยชอบ จึงเป็นข้อตกลงที่จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างได้เปรียบโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างเกินสมควร อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔/๑ กำหนดให้ใช้บังคับข้อ ๕ เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี โดยต้องประเมินตามความสามารถของโจทก์ซึ่งอยู่ในเกรด B ส่วนที่โจทก์ลงลายมือชื่อรับทราบในหนังสือเลิกจ้างโดยสละสิทธิเรียกร้องนั้น โจทก์อ้างว่าหากไม่ลงลายมือชื่อ จำเลยจะไม่จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย ประกอบกับได้ความจากผู้รับมอบอำนาจจำเลยว่าไม่ว่าจะลงลายมือชื่อหรือไม่จำเลยก็ไม่จ่ายโบนัสให้ และจำเลยไม่แจ้งเกรดแก่พนักงานตามข้อตกลง แสดงว่าจำเลยมีเจตนาจะไม่จ่ายโบนัสแก่พนักงานที่เลิกจ้างทุกคนโดยอาศัยข้อตกลงที่ได้เปรียบ พิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินโบนัส ๗๓,๘๘๓ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ลงลายมือชื่อในหนังสือการยกเลิกสัญญาจ้าง โดยระบุว่าจำเลยขอยกเลิกสัญญาจ้างและตกลงจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย และตอนท้ายของหนังสือระบุว่าโจทก์ขอสละสิทธิเรียกร้องใดๆ อันอาจมีอีกต่อไปทั้งสิ้น ดังนี้ แม้โจทก์ลงลายมือชื่อสละสิทธิเรียกร้องในขณะที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ แต่โจทก์มีอิสระในการตัดสินใจว่าจะรับเงินตามสัญญาและสละสิทธิเรียกร้องอื่นใดอันอาจมีอีกต่อไปหรือจะไม่รับเงินดังกล่าวแล้วไปฟ้องเรียกร้องเงินต่างๆ ตามที่โจทก์มีสิทธิตามกฎหมายภายหลัง ทั้งตามกฎหมายแรงงานก็ไม่ได้บัญญัติบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินโบนัสแก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง ข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยของประชาชน มีผลบังคับและผูกพันโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินโบนัสจากจำเลย พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

๒๓. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๒๒๖ – ๑๒๒๙/๒๕๖๑

เรื่อง แม้ลูกจ้างลงลายมือชื่อสละสิทธิเรียกร้องในขณะที่นายจ้างเลิกจ้าง แต่ลูกจ้างย่อมมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะรับเงินตามสัญญาและสละสิทธิเรียกร้องอื่นใดอันมีอีกต่อไป หรือจะไม่รับเงินดังกล่าวแล้วไปฟ้องร้องตามสิทธิในภายหลัง ข้อตกลงดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินโบนัส

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ต่อมาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่อ้างว่ามีความจำเป็นต้องปรับลดขนาดองค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ประกอบธุรกิจในปัจจุบัน โดยไม่จ่ายโบนัสตามสิทธิ เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าโจทก์ได้ลงลายมือชื่อสละสิทธิเรียกร้องเงินใดๆ ในหนังสือเลิกจ้าง การเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินโบนัสให้แก่โจทก์ที่ ๑ – ๔ พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ทั้งสี่ลงลายมือชื่อรับทราบในหนังสือเลิกจ้างโดยสละสิทธิในการรับเงินใดๆ จากจำเลย โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่าจำเลยขอยกเลิกสัญญาจ้างและตกลงจ่ายเงินค่าบอกกล่าว ๑ งวด การจ้างและค่าชดเชยให้แก่โจทก์แต่ละคน และตอนท้ายในหนังสือระบุว่าโจทก์แต่ละคนขอสละสิทธิเรียกร้องใดๆ อันอาจมีอีกต่อไปทั้งสิ้น ดังนี้ แม้โจทก์ลงลายมือชื่อสละสิทธิเรียกร้องในขณะที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ แต่โจทก์มีอิสระในการตัดสินใจว่าจะรับเงินตามสัญญาและสละสิทธิเรียกร้องอื่นใดอันอาจมีอีกต่อไป หรือจะไม่รับเงินดังกล่าวแล้วไปฟ้องเรียกร้องเงินต่างๆ ตามที่โจทก์มีสิทธิตามกฎหมาย ภายหลัง ทั้งตามกฎหมายแรงงานก็ไม่ได้บัญญัติบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินโบนัสแก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง ข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยของประชาชน มีผลบังคับและผูกพันโจทก์ทั้งสี่ โจทก์ทั้งสี่จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินโบนัสจากจำเลย พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

๒๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๓๕๐/๒๕๖๑ (พนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง พนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยฯ รวมเป็นเงิน ๓๓๔,๙๙๙ บาท เงินเพิ่มอัตราร้อยละ ๑๕ ทุก ๗ วัน เป็นเงิน ๖,๑๐๒,๖๑๙.๒๓ บาท เมื่อนายจ้างไม่ได้นำคดีมาสู่ศาลเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งภายใน ๓๐ วัน คำสั่งจึงเป็นที่สุด อุทธรณ์ของนายจ้างย่อมไม่อาจเปลี่ยนแปลงผลของคดีได้ จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับวินิจฉัย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ โจทก์ทำงานเป็นผู้จัดการของจำเลยเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ค่าจ้างเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท แต่โจทก์ได้รับเพียงเดือนเดียว ต่อมาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานต่อมาพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าทำงานในวันหยุด รวมเป็นเงิน ๓๓๔,๙๙๙ บาท **<u>เงินเพิ่มอัตราร้อยละ ๑๕ ทุก ๗ วัน ของค่าจ้าง</u>** ค่าทำงานในวันหยุด และค่าชดเชย จนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยได้ปฏิบัติตามคำสั่งเพียงบางส่วน ยังค้างจ่ายเงินเพิ่มอีก ๕,๑๐๒,๖๑๙.๒๓ บาท ขอบังคับให้จำเลยจ่ายเงินเพิ่ม ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เงินทดรอง

ค่าบริหารงานอาคารชุด ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ๑๕๐,๐๐๐ บาท **เงินเพิ่มค้างจ่าย ๕,๑๐๒,๖๑๙.๒๓ บาท** แก่โจทก์ คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า จำเลยทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานแล้ว ต่อมาวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำเลยนำเงินตามคำสั่งมาชำระเป็นเงิน ๓๓๔,๙๙๙ บาท ส่วนเงินเพิ่มเป็นเงิน **๖,๑๐๒,๖๑๙.๒๓ บาท** จำเลยนำเงินเพิ่มมาชำระบางส่วน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยังค้าง ๕,๑๐๒,๖๑๙.๒๓ บาท จำเลยไม่ได้นำคดีมาสู่ศาลเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานภายใน ๓๐ วัน คำสั่งจึงเป็นที่สุด ที่จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่าคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานถึงที่สุดเกิดจากการร่วมกันฉ้อฉลระหว่างโจทก์กับคณะกรรมการของจำเลยบางคน จึงขอให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษกำหนดค่าชดเชยตามความเป็นธรรม ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า เมื่อจำเลยไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนดอันเป็นเหตุให้คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเป็นที่สุดดังที่ศาลแรงงานภาค ๕ วินิจฉัยแล้ว เช่นนี้ อุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวย่อมไม่อาจเปลี่ยนแปลงผลของคดีได้ จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่งประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยเช่นเดียวกัน

๒๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๓๘๕/๒๕๖๑

เรื่อง นายจ้างทำสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๓ ปี แต่ทำงานได้ ๖ เดือนกว่า นายจ้างเลิกจ้างก่อนครบกำหนดตามสัญญาโดยที่ลูกจ้างมิได้กระทำความผิด เป็นการผิดสัญญาจ้าง ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งหัวหน้างาน มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอนตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ค่าจ้างเดือนละ ๔๕,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจาและได้จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่จำเลยแล้ว แต่การกระทำของจำเลยเป็นการเลิกจ้างก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหาย ๘๑๐,๐๐๐ บาท ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจ้างโดยไม่ปรากฏความผิด เป็นการผิดสัญญาจ้าง จึงต้องให้ค่าเสียหายแก่โจทก์ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่าโจทก์ฝ่าฝืนระเบียบไม่บันทึกเวลาทำงาน ละทิ้งหน้าที่ อุทธรณ์ของจำเลยเป็นกล่าวอ้างเพื่อให้ศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่า โจทก์กระทำผิดซึ่งแตกต่างจากที่ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังมา เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๒๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๔๕๖/๒๕๖๑ (ฟ้องบังคับตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง นายจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนด คำสั่งจึงเป็นที่สุดตามมาตรา ๑๒๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ นายจ้างจึงไม่อาจยกข้อกล่าวอ้างว่าการสอบสวนของพนักงานตรวจแรงงานไม่ชอบเนื่องจากทำการสอบสวนข้อเท็จจริงเพียงฝ่ายเดียวที่ถึงที่สุดแล้วขึ้นต่อสู้ได้

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้าง ฟ้องบังคับตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีที่พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจ่ายค่าจ้างระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒๐๔,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง แต่จำเลยทราบคำสั่งแล้วแต่ไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วัน คำสั่งจึงเป็นที่สุด จำเลยให้การว่าคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจะเป็นที่สุดนั้น ต้องเป็นคำสั่งในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และการสอบสวนของพนักงานตรวจแรงงานไม่ชอบเนื่องจากทำการสอบสวนข้อเท็จจริงฝ่ายโจทก์เพียงฝ่ายเดียว ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ๒๐๔,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐) จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า การที่พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายแก่โจทก์ซึ่งเป็นเงินที่โจทก์มีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๐ จึงเป็นคำสั่งตามมาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๔ ประกอบมาตรา ๑๓๙ ซึ่งตามมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสองบัญญัติว่า เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งตามมาตรา ๑๒๔ แล้ว ถ้านายจ้าง ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่พอใจคำสั่งนั้น ให้นำคดีไปสู่ศาลได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่ง ในกรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง ทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนด ให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุด ดังนั้น การที่จำเลยอุทธรณ์ทำนองว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงของพนักงานตรวจแรงงานไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่รวบรวมพยานหลักฐานของจำเลยที่เกี่ยวกับสัญญานั้น หากข้อเท็จจริงเป็นดังที่จำเลยกล่าวอ้างในอุทธรณ์ จำเลยก็ชอบที่จะนำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนด ๓๐ วัน เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าว แต่จำเลยก็มิได้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงเป็นที่สุดตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง จำเลยไม่อาจยกข้อกล่าวอ้างตามอุทธรณ์ของจำเลยขึ้นต่อสู้โจทก์ได้ มีสิทธิยกข้อต่อสู้ตามคำให้การหรือนำพยานเข้าสืบต่อศาลเพื่อโต้แย้งข้อเท็จจริงและคำสั่งในชั้นพนักงานตรวจแรงงานซึ่งยุติไปแล้วได้อีก การที่ศาลแรงงานภาค ๕ วินิจฉัยว่าคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเป็นที่สุดแล้วนั้นจึงชอบแล้ว พิพากษายืน

๒๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๘๑๗/๒๕๖๑

เรื่อง โจทก์ยื่นอุทธรณ์ไม่ทัน เป็นความบกพร่องของทนายความโจทก์เองที่ไม่มาติดตามขอรับเอกสารที่ขอคัดถ่ายให้ทันภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ จึงไม่ใช่เหตุจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมอันสมควรตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ศาลแรงงานไม่อนุญาตขยายเวลายื่นอุทธรณ์จึงชอบแล้ว

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ต่อมาวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์อ้างเหตุว่า ไม่สามารถรับเอกสารที่ขอคัดถ่ายไว้ทั้งหมด เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถเรียงอุทธรณ์เพื่อยื่นต่อศาลได้ภายในกำหนด ขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ออกไป ๓๐ วัน ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งให้ยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคสอง ประกอบกับเมื่อพิจารณาเหตุที่โจทก์อ้างที่ว่า ทนายความโจทก์ได้พยายามติดต่อเพื่อขอรับเอกสาร แต่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสำนวนคดีนี้ลาคลอดบุตรและยังไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่คนใดเป็นผู้รับผิดชอบแทน และไม่ทราบว่าคำพิพากษาได้พิมพ์เสร็จแล้วหรือไม่ จึงทำให้ยังไม่สามารถรับเอกสารที่ขอคัดถ่ายไว้ได้ทั้งหมด เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถอุทธรณ์ภายในกำหนดนั้น ถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของทนายความโจทก์เองที่ไม่มาติดตามขอรับเอกสารที่ขอคัดถ่ายให้ทันภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ เหตุตามคำร้องไม่ใช่เหตุจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมอันสมควรตามมาตรา ๒๖ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ ไม่อนุญาตขยายเวลายื่นอุทธรณ์ให้โจทก์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยในผล พิพากษายืน

๒๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๘๒๙/๒๕๖๑ (มูลนิธิ)

เรื่อง ลูกจ้างประกอบกิจการเป็นคู่ค้ากับนายจ้าง ลูกจ้างชี้ช่องให้พนักงานจำเลยตำแหน่งหัวหน้าพัสดุติดต่อซื้อขายสินค้าร้านของตนให้แก่นายจ้าง ย่อมเป็นการอาศัยมูลนิธิของนายจ้างในการแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง การกระทำของโจทก์ย่อมทำให้จำเลยได้รับความเสียหายในด้านการบริหาร การเงิน ภาพพจน์ชื่อเสียง และยังก่อให้เกิดการทุจริตได้โดยง่าย ถือเป็นความผิดระเบียบอย่างร้ายแรง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งช่าง จำเลยเป็นมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์กระทำความผิดร้ายแรง แต่โจทก์มิได้กระทำความผิดตามที่จำเลยกล่าวอ้าง โจทก์ทำงานกับจำเลยมา ๑๑ ปี ๗ เดือน ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยเป็นมูลนิธิที่ไม่ได้แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ โจทก์ประกอบธุรกิจเป็นคู่ค้ากับจำเลย กระทำการเอื้อประโยชน์ให้แก่ร้านของตนและภริยา เป็นการกระทำผิดระเบียบจำเลย พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ทราบระเบียบมูลนิธิขาเทียม ซึ่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยมูลนิธิจำเลยในการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โจทก์มีหน้าที่ต้องยึดถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่พฤติการณ์ภายหลังโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยแล้ว โจทก์เปิดร้านขายเครื่องครัวเพื่อแสวงหากำไร โจทก์ชี้ช่องให้ลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งหัวหน้าพัสดุติดต่อซื้อขายสินค้าร้านของตนให้แก่จำเลย จากนั้นร้านของโจทก์เป็นคู่ค้าขายสินค้าให้แก่จำเลยตลอดมา ย่อมเป็นการที่โจทก์อาศัยมูลนิธิในการแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง ถือเป็นการจงใจกระทำผิดระเบียบ ทั้งที่โจทก์มีอำนาจหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบสินค้าที่จำเลยซื้อจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวตามที่รับแต่งตั้ง และเป็นผู้ขออนุมัติซื้อและตรวจรับ ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ของจำเลย แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะขัดต่อผลประโยชน์ของโจทก์จากกำไรที่ประสงค์จะได้รับจากการขายสินค้าจากร้านของโจทก์ และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อลูกจ้างจำเลยคนอื่น การกระทำของโจทก์ย่อมทำให้จำเลยได้รับความเสียหายในด้านการบริหารการเงิน ภาพพจน์ชื่อเสียง และยังก่อให้เกิดการทุจริตแก่จำเลยได้โดยง่าย ถือได้ว่าจำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงแล้ว การกระทำของโจทก์จึงถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามระเบียบจำเลย แต่โดยที่จำเลยเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจจึงนำไม่นำบทบัญญัติเรื่องค่าชดเชยมาตรา ๑๑๘ ถึง มาตรา ๑๒๒ มาใช้บังคับ ต้องพิจารณาตามระเบียบจำเลย จึงชอบที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้ตามระเบียบดังกล่าว เมื่อโจทก์ออกจากงานเพราะมีความผิด โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๒๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๘๘๘/๒๕๖๑

เรื่อง คดีฟ้องเกี่ยวกับบังคับเขียนใบลาออก :

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย ทำงานสุดท้ายตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๕๕,๐๐๐ บาท และเงินอื่นๆ รวม ๗๑,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจาการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าโจทก์ยื่นใบลาออกโดยสมัครใจ ขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยอนุมัติให้โจทก์ลาออกโดยไม่ได้ข่มขู่บีบบังคับให้โจทก์เขียนใบลาออก จำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ทำงานกับจำเลยมาประมาณ ๕ ปี มีรายได้ดี มีความรับผิดชอบ ทำงานด้วยความขยันขันแข็ง ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับจำเลย ทั้งจากพยานหลักฐานในวันเกิดเหตุ โจทก์เดินทางไปพบลูกค้าของจำเลย ย่อมแสดงให้เห็นว่าโจทก์ไม่มีความประสงค์จะลาออก และคำพูดของนาย ภ. ซึ่งเป็นผู้บริหารของจำเลยที่มีอำนาจอนุมัติให้ลูกจ้างลาออก ทำให้โจทก์กลัว จึงยอมเขียนใบลาออก อุทธรณ์โจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์ฯ ไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

๓๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๑๘๘๙/๒๕๖๑ (คดีเกี่ยวกับพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งว่าลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย หากลูกจ้างไม่เห็นด้วยกับคำสั่งต้องอุทธรณ์ศาลแรงงานภายในเวลา ๓๐ วัน เมื่อลูกจ้างไม่อุทธรณ์คำสั่งภายในกำหนดแต่กลับมาฟ้องเรียกค่าชดเชยจากนายจ้างต่อศาลแรงงานโดยไม่ได้ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งฯ คำสั่งฯ จึงถึงที่สุด ลูกจ้างจึงไม่มีอำนาจฟ้องนายจ้างให้จ่ายค่าชดเชยได้อีก

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างฟ้องว่า โจทก์เป็นพนักงานของจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งพ่อครัว จำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นาย ภ. ผู้จัดการร้านเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเรียกค่าชดเชย พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย และให้โจทก์ฟ้องคดีต่อศาลแรงงานได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ทราบคำสั่ง ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าชดเชย ๙๐,๖๐๐ บาท แก่โจทก์ ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้วเห็นว่าโจทก์ไม่ได้ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าวภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่ทราบคำสั่ง คำสั่งจึงถึงที่สุด โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า คดีนี้ได้ความว่าโจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๓ เพื่อให้จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นนายจ้างจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ เมื่อพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย แม้โจทก์ทราบคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และนำคดีนี้มาฟ้องจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นนายจ้างเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานก็ตาม แต่โจทก์มิได้ฟ้องพนักงานตรวจแรงงานเข้ามาในคดีด้วยเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเป็นจำเลย และไม่ได้ขอให้ศาลหมายเรียกพนักงานตรวจแรงงานเข้ามาในคดี การที่โจทก์ฟ้องเฉพาะจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นนายจ้างเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานด้วย ประกอบกับความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคสอง ที่บัญญัติว่าในกรณีที่นายจ้างหรือลูกจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนด ให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุด ต่อเนื่องมาจากความในวรรคหนึ่งที่ว่า เมื่อพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งตามมาตรา ๑๒๔ แล้ว ถ้านายจ้างหรือลูกจ้างไม่พอใจคำสั่งนั้น ให้นำคดีไปสู่ศาลได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่ง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสหรือให้สิทธิแก่นายจ้างหรือลูกจ้างที่ไม่เห็นชอบกับคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน นำคดีไปฟ้องศาลเพื่อให้ตรวจสอบคำสั่งดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อโจทก์ไม่ได้ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่ง ดังนั้น คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงเป็นที่สุดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคสอง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง พิพากษายืน

๓๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๒๓๔๑/๒๕๖๑

เรื่อง นายจ้างเรียกหลักประกันจากลูกจ้างโดยให้นำที่ดิน (น.ส.๓) มาจดทะเบียนจำนอง ถึงแม้ว่าจะจัดทำขึ้นก่อนที่ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันฯ ก็ตามแต่มิใช่ทรัพย์สินที่กฎหมายให้กระทำได้ เมื่อประกาศนี้มีผลใช้บังคับแล้ว นายจ้างไม่ดำเนินการเปลี่ยนหลักประกันให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ นายจ้างจึงต้องคืนทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันฯ , เงินสะสมที่หักจากเงินเดือนทุกเดือนเป็นเงินของลูกจ้าง เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง จึงต้องคืนเงินสะสมให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างไม่สามารถอ้างการใช้สิทธิยึดหน่วงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๔๑ ได้

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้าง ฟ้องว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จำเลยจ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๘๔,๒๗๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างค้างจ่าย เงินบำเหน็จ เงินสะสมค่าเสียโอกาสในการทำงาน รวมเป็นเงินจำนวน ๖,๗๑๐,๓๐๐.๔๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้จำเลยคืนหลักประกันการทำงานไถ่ถอนจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓)แก่โจทก์ จำเลยให้การว่าเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยคืนเงินสะสม ๖๓๙,๑๑๖.๔๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย กับให้จดทะเบียนไถ่ถอนจำนองและส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) คืนแก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา นอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ประเด็นต้องคืนหลักประกันการทำงานแก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่า โจทก์เริ่มทำงานกับจำเลยตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ โดยนำที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) มาจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกันการทำงานแก่จำเลย ถึงแม้ว่าจะจัดทำขึ้นก่อนที่ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ก็ตาม แต่ประกาศดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานฯ ไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๕ หลักประกันการทำงานฯ มี ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) เงินสด (๒) ทรัพย์สิน (๓) การค้ำประกันด้วยบุคคล ข้อ ๙ กำหนดว่าในกรณีนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเป็นทรัพย์สินได้ ได้แก่ (๑) สมุดเงินฝากประจำธนาคาร (๒) หนังสือค้ำประกันธนาคารและข้อ ๑๒ กำหนดว่าในกรณีที่นายจ้างได้เรียกหรือรับหลักประกันฯ เป็นทรัพย์สินหรือให้บุคคลค้ำประกัน...แต่มิใช่ทรัพย์สินตามข้อ ๙ หรือมีจำนวนมูลค่าของหลักประกันเกินจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ทั้งนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ แสดงให้เห็นว่าเมื่อประกาศฉบับดังกล่าวนี้มีผลใช้บังคับแล้ว และโจทก์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตามข้อ ๔ แต่ทรัพย์สินที่โจทก์นำมาเป็นหลักประกันไม่ใช่ทรัพย์สินตามข้อ ๙ จำเลยจึงต้องดำเนินการเปลี่ยนหลักประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เนื่องจากประกาศฉบับนี้ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน หากมีการดำเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว การนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๐ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังที่ประกาศใช้บังคับ จำเลยไม่ได้ดำเนินเปลี่ยนหลักประกันไปเป็นหลักประกันอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ ซึ่งเท่ากับว่าจำเลยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว ดังนั้น ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์จึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่นายจ้างจะเรียกหรือรับหลักประกันฯ ได้อีกต่อไป จำเลยจึงต้องคืนทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันฯ

ประเด็นเงินสะสมที่จำเลยอุทธรณ์ว่า วัตถุประสงค์หลักของการเก็บเงินสะสมคือโจทก์สามารถใช้สิทธิกู้เงินจากจำเลยได้ ๑๕ เท่าของเงินสะสมโจทก์ จำเลยมีสิทธิยึดหน่วงเงินดังกล่าวเพื่อนำมาชำระหนี้ในมูลหนี้ละเมิดที่โจทก์ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายได้ เห็นว่า คดีนี้โจทก์และจำเลยตกลงยินยอมให้จำเลยหักเงินเดือนอัตราร้อยละ ๕ ทุกเดือนเพื่อเก็บเป็นเงินสะสมและจะคืนให้เมื่อโจทก์ออกจากตำแหน่ง ดังนั้น เงินสะสมดังกล่าวจึงเป็นเงินของโจทก์ เมื่อจำเลยเลิกจ้าง จึงต้องคืนเงินสะสมให้แก่โจทก์ แม้จำเลยจะอ้างว่าโจทก์ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายและพนักงานอัยการจังกวัดดำเนินคดีแพ่งแก่โจทก์แล้วก็ตาม แต่กรณีดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครอบครอง จำเลยจึงไม่สามารถอ้างการใช้สิทธิยึดหน่วงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๔๑ ได้ พิพากษายืน

๓๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๒๘ – ๒๖๓๗/๒๕๖๑ (การกระทำอันไม่เป็นธรรม มาตรา ๑๒๑ (๑))

เรื่อง เมื่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีคำสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานและนายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานปกติโดยนับอายุงานต่อเนื่องแล้ว *<u>จึงต้องถือเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีการเลิกจ้าง</u>* ลูกจ้างต้องคืนเงินสิทธิประโยชน์ตอบแทนการเลิกจ้างทั้งหมดให้นายจ้าง โดยนายจ้างมีสิทธินำเงินที่ลูกจ้างต้องคืนมาหักกลบลบหนี้กับค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการผลิตหรือรับจ้างผลิตประกอบหรือรับจ้างประกอบค้าจำหน่ายรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โจทก์มีหนังสือเลิกจ้างจำเลยทั้ง ๑๔ คน โดยได้จ่ายเงินสิทธิประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการเลิกจ้างครบถ้วนแล้ว ภายหลังคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีคำสั่งให้โจทก์รับจำเลยทั้ง ๑๔ คน กลับเข้าทำงานและจ่ายค่าเสียหายให้แก่จำเลย โจทก์ได้แสดงเจตนานำเงินประโยชน์ตอบแทนที่โจทก์ได้จ่ายให้เพราะเหตุเลิกจ้างมาหักกลบลบหนี้กับค่าเสียหายแล้ว แต่จำเลยทั้ง ๑๔ คน เพิกเฉยไม่ชำระเงินคืนโจทก์ จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เนื่องจากนิติสัมพันธ์ได้สิ้นสุดลงแล้วในวันเลิกจ้าง ไม่ใช่คดีแรงงาน คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีคำสั่งให้รับกลับโดยมิได้มีคำสั่งให้นับอายุงานต่อเนื่อง โจทก์จะนำค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมมาหักกลบลบหนี้กับค่าชดเชยไม่ได้ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อโจทก์ดำเนินการรับจำเลยทั้งหมดกลับเข้าทำงานและนับอายุงานต่อเนื่องนับจากวันเลิกจ้างตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แล้ว จึงเสมือนไม่มีการบอกเลิกจ้างมาก่อน พิพากษาให้จำเลยกับพวกชำระเงินตามฟ้องแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย จำเลยกับพวกอุทธรณ์

ศาลฎีกามีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า การที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีคำสั่งให้รับจำเลยทั้งหมดกลับเข้าทำงาน จะถือว่าจำเลยทั้งหมดเคยถูกเลิกจ้างมาก่อนหรือไม่ และต้องคืนสิทธิประโยชน์ตอบแทนการเลิกจ้างตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า บรรดาเงินค่าชดเชยและเงินประโยชน์ที่โจทก์จ่ายให้ภายหลังจาก

การเลิกจ้างเป็นการจ่ายเงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การที่โจทก์เลิกจ้างพนักงานรวมทั้งจำเลยทั้งหมดเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ **เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม** และคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีคำสั่งให้รับพนักงานรวมทั้งจำเลยกลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมและจ่ายค่าเสียหายเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้ายนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันรับกลับเข้าทำงาน **จึงต้องถือเสมือนหนึ่งว่าโจทก์ไม่เคยมีการเลิกจ้างจำเลยทั้งหมด** ดังนั้น จำเลยทั้งหมดจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว โจทก์ชอบจะเรียกเงินดังกล่าวคืนได้ เมื่อปรากฏว่าโจทก์และจำเลยทั้งหมดต่างมีความผูกพันซึ่งกันและกันและโดยมูลหนี้อันมีวัตถุประสงค์เป็นหนี้อย่างเดียวกันและโจทก์ทวงถามให้จำเลยทั้งหมดคืนเงินดังกล่าวแล้วแต่เพิกเฉย โจทก์จึงชอบใช้สิทธินำเงินที่จำเลยทั้งหมดต้องคืนมาหักกลบลบหนี้กับค่าเสียหายที่โจทก์ต้องจ่ายให้จำเลยตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ **ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๔๑** พิพากษายืน

๓๓. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๒๘๙๒ – ๒๘๙๓/๒๕๖๑ (วิ.ศาล)

เรื่อง แม้ระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาจะสิ้นสุดไปแล้ว จำเลยก็ยังมีสิทธิยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ต่อศาลได้ ส่วนศาลแรงงานจะมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์หรือไม่เพียงใด ก็ต้องพิจารณาถึงความจำเป็นมีจริงหรือไม่เพียงใด การที่ศาลแรงงานมีคำสั่งยกคำร้องโดยมิได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามคำร้อง คำสั่งของศาลจึงไม่ถูกต้อง

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอขยายเวลาอุทธรณ์เนื่องจากยื่นอุทธรณ์ไม่ทัน ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งว่าจำเลยขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ โดยเหตุที่อ้างไม่ใช่เหตุสุดวิสัย จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง จำเลยอุทธรณ์ โจทก์ฟ้องว่า ศาลฎีกาเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖ บัญญัติว่า “ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ศาลแรงงานได้กำหนด ศาลแรงงานมีอำนาจย่นหรือขยายได้ตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม” บทบัญญัติดังกล่าวมิได้กำหนดให้คู่ความต้องยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ แม้ระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ ในคดีนี้จะสิ้นสุดไปแล้ว จำเลยก็ยังมีสิทธิยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ต่อศาลแรงงานภาค ๒ ได้ ส่วนศาลแรงงานภาค ๒ จะมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์หรือไม่เพียงใด ก็ต้องพิจารณาถึงความจำเป็นหรือเหตุอันจำเป็นของจำเลยว่ามีจริงหรือไม่เพียงใด และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเพียงใด การที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งยกคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ของจำเลยโดยมิได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามคำร้องจึงไม่ถูกต้อง พิพากษายกคำสั่งศาลแรงงานภาค ๒ ที่ให้ยกคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ของจำเลย ให้ศาลแรงงานภาค ๒ ไต่สวนเหตุแห่งความจำเป็นตามคำร้อง แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

๓๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๐๕/๒๕๖๑

เรื่อง ข้อตกลงรวมค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายไปกับค่าจ้างในเวลาทำงานตามปกติ โดยไม่มีการคิดค่าล่วงเวลาที่ทำจริงเป็นการเอาเปรียบลูกจ้าง ทั้งมีลักษณะเป็นการผูกพันให้ลูกจ้างต้องยอมทำงานล่วงเวลาตลอดไปโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆ ไป จึงมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ตกเป็นโมฆะ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาวันละ ๒ ชั่วโมง (ทำงานวันละ ๑๐ ชั่วโมง)

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งหัวหน้างานโยธา ค่าจ้างเดือนละ ๘๕,๐๐๐ บาท โจทก์ทำงานให้แก่จำเลยที่โครงการก่อสร้างอาคารรับจ่ายและถังเก็บก๊าซแอลเอ็นจีระยะที่สอง จังหวัดระยอง ต่อมาวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สัญญาสิ้นสุดลง แต่จำเลยค้างจ่ายล่วงเวลา ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลาเป็นเงิน ๓๑๖,๖๒๕ บาท จำเลยให้การว่าเดิมโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัท ป. จำกัด ต่อมาโจทก์มาสมัครงานเป็นลูกจ้างจำเลยตกลงรับผลตอบแทนเหมาจ่ายตามสัญญาจ้าง จำเลยจ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลาครบถ้วนแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลา ๓๑๖,๖๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันเป็นยุติว่า สัญญาระหว่างโจทก์และจำเลยกำหนดชั่วโมงการทำงานตั้งแต่วัน จันทร์ – เสาร์ เวลาทำงาน ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พัก ๑ ชั่วโมง ชั่วโมงทำงานตั้งแต่วันจันทร์ – เสาร์ มีวันละ ๑๐ ชั่วโมง อัตราค่าจ้างแบบเหมาจ่ายรวมค่าล่วงเวลาเป็นเงินเดือนละ ๘๕,๐๐๐ บาท ข้อตกลงรวมค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายไปกับค่าจ้างในเวลาทำงานตามปกติ โดยไม่มีการคิดค่าล่วงเวลาที่ทำจริงเป็นการเอาเปรียบลูกจ้าง ทั้งมีลักษณะเป็นการผูกพันให้ลูกจ้างต้องยอมทำงานล่วงเวลาตลอดไปโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆ ไป จึงมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ตกเป็นโมฆะ อัตราค่าจ้างรายเดือน ๘๕,๐๐๐ บาท จึงถือเป็นอัตราค่าจ้างสำหรับระยะเวลาทำงานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง เท่านั้น โจทก์ฟ้องเรียกค่าล่วงเวลาวันละ ๒ ชั่วโมง ใน ๑๐ ชั่วโมงทำงาน จำเลยจึงต้องจ่ายค่าล่วงเวลาแก่โจทก์ ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑ – ข้อ ๗ โดยสามารถทำสัญญากับโจทก์กำหนดเวลาในการทำงานเกินวันละ ๘ ชั่วโมง ได้นั้น เห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการหยิบยกข้อเท็จจริงนอกเหนือคำให้การขึ้นกล่าวอ้างใหม่ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (เดิม) ศาลอุฎีกาไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

๓๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๐๒/๒๕๖๑

เรื่อง การที่นายจ้างโอนย้ายลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทในเครือ แม้กรรมการเป็นคนเดียวกัน ก็ถือเป็นคนละนิติบุคคลแยกต่างหาก ถือเป็นการโอนสิทธิความเป็นนายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๗ วรรคหนึ่ง เมื่อลูกจ้างไม่ยินยอม จึงไม่อาจโอนย้ายได้ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง จึงถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ต้องจ่ายค่าเสียหายและค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกอบกิจการเกี่ยวกับจัดหาพนักงานและอุปกรณ์เครื่องใช้ให้แก่บริษัทขุดเจาะน้ำมัน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๒ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จำเลยย้ายโจทก์ไปทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานด้านขนส่งของบริษัท อ. จำกัด ซึ่งเป็นคนละบริษัทกับจำเลยและไม่ใช่สาขาของจำเลย ให้เริ่มงานวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ โจทก์ปฏิเสธไม่ยินยอมย้ายไป จำเลยเปลี่ยนชื่อหน้าโต๊ะทำงานโจทก์เป็นบุคคลอื่น ไม่จัดโต๊ะทำงานใหม่ให้โจทก์ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ จำเลยระงับการใช้อีเมลล์ประจำตำแหน่ง วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ ให้โจทก์คืนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สั่งให้พนักงานรักษาความปลอดภัยห้ามไม่ให้โจทก์กลับเข้าทำงานและปิดประกาศว่าโจทก์พ้นสภาพพนักงานของจำเลย ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าชดเชย ค่าจ้างค้างจ่าย พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าจำเลยกับบริษัท อ. จำกัด เป็นบริษัทในเครือ มีกรรมการเป็นบุคคลเดียวกัน โจทก์ไม่ยินยอมย้ายไปทำงานกับบริษัท อ. จำกัด เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งจำเลย

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยไม่ให้โจทก์ทำงานกับจำเลยอีกต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ตลอดมาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ อันถือเป็นการเลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันดังกล่าว คำสั่งย้ายโจทก์ไปทำงานกับบริษัท อ. จำกัด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีผลเท่ากับเป็นการเลิกจ้างโจทก์ จำเลยจึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย ส่วนค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น จำเลยมีเหตุผลความจำเป็นในการบริหารงานบุคคล ไม่ได้กลั่นแกล้ง มิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก โจทก์อุทธรณ์

ประเด็นจำเลยเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้แม้จำเลยอ้างเหตุผลในการโอนย้ายโจทก์ว่าจำเลยแพ้การประมูลงานจึงจำเป็นในการบริหารงานบุคคลเนื่องจากในแผนกลูกค้าสัมพันธ์มีน้อยหรือไม่มีเลย และจำเลยไม่สามารถหางานในแผนกอื่นให้โจทก์ไปทำงานแผนกอื่นได้เนื่องจากอัตราเต็มก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ความว่าจากกรณีดังกล่าว หากจำเลยไม่โอนย้ายไปทำงานที่อื่นแล้วจะทำให้จำเลยประสบภาวะขาดทุนจนไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ แผนกที่โจทก์ทำงานก็ไม่ถูกยุบเสีย และการที่จำเลยแพ้ประมูลก็ไม่ได้เกิดจากการกระทำความผิดของโจทก์จนถึงกับต้องถูกเลิกจ้าง การโอนย้ายโจทก์ไปทำงานที่บริษัท อ. จำกัด ที่กรุงเทพ อยู่ห่างไกลจากภูมิลำเนาโจทก์?ที่จังหวัดสงขลามากนั้นย่อมทำให้โจทก์ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เห็นได้ชัดว่าจำเลยต้องการผลประโยชน์จากการประกอบกิจการของบริษัทในเครือแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้าง ทั้งๆ ที่โจทก์ได้ร่วมทำงานสร้างกำไรให้จำเลยมานานกว่า ๒๐ ปี และการที่จำเลยโอนย้ายโจทก์ไปทำงานที่บริษัท อ. จำกัด ซึ่งเป็น

นิติบุคคลแยกต่างหากจากจำเลยนั้น ถือเป็นการโอนสิทธิความเป็นนายจ้างของตนให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจากโจทก์ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๗ วรรคหนึ่ง เมื่อโจทก์ไม่ยินยอม จำเลยจึงไม่อาจโอนย้ายได้ ส่วนการจัดหาตำแหน่งอื่นให้โจทก์ก็เป็นเรื่องที่จำเลยจะต้องพิจารณาดำเนินการให้โจทก์ไปปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมต่อไป การที่จำเลยใช้วิธีการเลิกจ้างโจทก์ จึงเป็นการเลิกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรและเพียงพอ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ จำเลยต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จึงเห็นควรย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๙ ใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายแก่โจทก์ตามความเหมาะสมต่อไป

๓๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๑๗/๒๕๖๑

เรื่อง นายจ้างลดค่าจ้าง และปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างมาโดยตลอดหลายปี โดยลูกจ้างมิได้โต้แย้งคัดค้านหรือไปร้องพนักงานตรวจแรงงาน ส่วนรถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ นายจ้างไม่ได้จัดหาให้ตั้งแต่ลูกจ้างเข้าทำงาน โดยลูกจ้างใช้รถยนต์โจทก์เองตลอดเวลากว่า ๑๐ ปี พฤติการณ์ถือได้ว่านายจ้างและลูกจ้างต่างตกลงกันโดยปริยายเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการจ้างแล้ว

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เคยเป็นลูกจ้างจำเลย เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน ค่าจ้างเดือนละ ๑๙๕,๐๐๐ ประกอบด้วยเงินเดือน ๑๙๐,๐๐๐ บาท และค่าน้ำมันรถ ๕,๐๐๐ บาท จำเลยตกลงให้โจทก์มีสิทธิครอบครองและใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง ๑ คัน พร้อมคนขับ ๑ คน ต่อมาตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จำเลยจ่ายค่าจ้างให้โจทก์เพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าจ้างส่วนที่เหลืออีก ๙๕,๐๐๐ บาท จำเลยไม่จ่ายโดยไม่มีเหตุผล ในระหว่างทำงานโจทก์ได้รับค่าจ้างเรื่อยมา แต่จำเลยไม่นำค่าจ้างจำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท มาเป็นฐานในการปรับค่าจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายก่อนถูกเลิกจ้าง โจทก์ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๘๐,๐๖๒.๒๔ บาท แต่เมื่อรวมค่าจ้างที่จำเลยต้องจ่ายให้อีก ๙๕,๐๐๐ บาท โจทก์มีสิทธิได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๒๙๕,๐๖๒.๒๔ บาท และตั้งแต่ทำงาน จำเลยไม่เคยส่งมอบรถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ ต่อมาวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีเหตุผล เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายเดือนละ ๙๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่มทุกระยะเวลา ๗ วัน **เป็นเงิน ๓๔๑,๗๓๓,๐๔๙.๙๕ บาท โจทก์ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวและต้องว่าจ้างคนขับเองเป็นเวลา ๑๐ ปี ๒ เดือน ๓ วัน คิดเป็นเงิน ๖,๘๓๒,๐๐๐ บาท** นอกจากนี้โจทก์ไม่นำค่าจ้าง ๙๕,๐๐๐ บาท มาคำนวณค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยจึงต้องรับผิดค่าชดเชยที่จ่ายไม่ครบ ๙๕๐,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่วงล่วงหน้า ๙๕,๐๐๐ บาท เงินโบนัส ฯลฯ ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๕,๕๐๑,๒๔๔.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติและวินิจฉัยว่า **สิทธิเรียกร้องค่าจ้างค้างจ่ายมีอายุความ ๒ ปี** นับแต่วันครบกำหนดจ่ายค่าจ้าง **ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ** ส่วนที่จำเลยจ่ายค่าจ้างเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไปนั้น หากจำเลยจ่ายค่าจ้างให้แก่

โจทก์ไม่ครบ โจทก์น่าจะโต้แย้งต่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยหรือโต้แย้งไปยังสำนักงานใหญ่ของจำเลย หากจำเลยยังเพิกเฉย โจทก์น่าจะร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน **แต่โจทก์ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านหรือทวงถามหรือร้องทุกข์หรือร้องเรียนไปยังสำนักงานใหญ่ของจำเลย** หรือยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ประกอบกับจำเลยย้ายโจทก์ดำรงตำแหน่งต่างๆ และปรับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนโจทก์มาโดยตลอด จนกระทั่งครั้งสุดท้ายได้รับเงินเดือน ๑๘๐,๐๖๒.๒๔ บาท โจทก์ก็รับเงินเดือนในอัตราที่ปรับเปลี่ยนโดยไม่เคยโต้แย้งคัดค้าน จึงรับฟังได้ว่าโจทก์และจำเลยได้มีการตกลงปรับเปลี่ยนตำแหน่งและกำหนดเงินเดือนกันใหม่ให้เหมาะสมตามที่จำเลยนำสืบ และจำเลยได้จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ครบตามข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงใหม่แล้ว จำเลยจึงไม่ได้ค้างจ่ายค่าจ้างโจทก์

ส่วนรถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ จำเลยไม่ได้จัดหาให้โจทก์ตั้งแต่โจทก์เข้าทำงานกับจำเลย โดยโจทก์ใช้รถยนต์โจทก์เองตลอดเวลากว่า ๑๐ ปี พฤติการณ์ถือได้ว่าโจทก์และจำเลยต่างตกลงกันโดยปริยายให้จำเลยแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการจ้างในเรื่องการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมคนขับรถและสัญญาจ้างตามเอกสาร จ. ๘ ปรากฏเพียงโจทก์มีสิทธิใช้รถยนต์ของบริษัทเท่านั้น แต่โจทก์กลับใช้รถยนต์ส่วนตัว โจทก์จึงไม่อาจฟ้องเรียกค่าใช้สอยรถยนต์ส่วนตัวเป็นรถยนต์ประจำตำแหน่งและค่าจ้างคนขับรถได้

จำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์ขณะอายุ ๖๓ ปี ซึ่งโจทก์ทำงานจนถึงอายุ ๗๔ ปี ปรากฏในทางนำสืบว่า***โจทก์ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ***ในตำแหน่งรักษาการผู้จัดการทั่วไป จำเลยจึงนำเสนอโครงการเกษียณอายุการทำงานให้โจทก์และเลิกจ้างโจทก์ เป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลอันสมควร ไม่อาจถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า คำวินิจฉัยศาลแรงงานภาค ๒ ไม่ชอบเนื่องจากในทางนำสืบไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ ที่ระบุว่าโจทก์และจำเลยตกลงปรับเปลี่ยนตำแหน่งและกำหนดอัตราเงินเดือน เมื่อไม่ปรากฏว่าข้อตกลงโจทก์ยินยอมหรือตกลงเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร....อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งหมดล้วนเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (เดิม) ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

๓๗. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๑๓๓/๒๕๖๑ (ประกันสังคม)

เรื่อง ลูกจ้างประสบอันตรายได้รับบาดเจ็บถูกใบมีดผสมคอนกรีตบาดแก้มซ้ายฉีกขาด กระดูกกรามหักในขณะกำลังล้างโม่ปูน แต่ไม่ใช่การบาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหลายแห่งและต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข ทั้งไม่เข้าหลักเกณฑ์ในกรณีอื่น จึงมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๔๕,๐๐๐ บาท นายจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลที่ได้ทดรองจ่ายไปคืนจากประกันสังคมเพิ่มอีก

โจทก์ฟ้องว่า นาย ค. เป็นลูกจ้างโจทก์ ทำงานตำแหน่งพนักงานขับรถโม่หน่วยงานคอนกรีต วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ นาย ค. ประสบอันตรายได้รับบาดเจ็บถูกใบมีดผสมคอนกรีตบาดแก้มซ้ายฉีกขาด กระดูกกรามหักในขณะกำลังล้างโม่ปูน ถูกส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ก. ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ปกติ โรงพยาบาลคิดค่ารักษา ๒๑๒,๓๙๓ บาท บริษัทประกันภัยจ่ายให้ ๔๑,๒๕๐ บาท โดยโจทก์ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินไปเป็นเงิน ๑๖๙,๓๘๘.๗๐ บาท และได้ยื่นคำขอรับเงินดังกล่าวคืนจากจำเลยแล้ว แต่สำนักงานประกันสังคมวินิจฉัยว่าได้รับเงินเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง โจทก์อุทธรณ์ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยว่าเป็นการบาดเจ็บของกระดูกกรามเพียงแห่งเดียว จึงมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน ๔๕,๐๐๐ บาท มีมติให้ยกอุทธรณ์ โจทก์ไม่เห็นด้วย ขอให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าว และให้จำเลยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน ๑๒๔,๓๘๘.๗๐ บาท ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า แม้คดีนี้จะถือว่าโจทก์ได้จัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือเจ็บป่วยแล้วก็ตาม แต่การจ่ายเงินทดแทนในกรณีดังกล่าวต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วย คดีนี้นาย ค. บาดเจ็บกระดูกกรามเพียงแห่งเดียว กรณีไม่ใช่การบาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหลายแห่งและต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข ทั้งไม่เข้าหลักเกณฑ์ในกรณีอื่นที่จะได้รับค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ซึ่งตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๓ (๒) กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีดังกล่าวเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน ๔๕,๐๐๐ บาทเท่านั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลที่ได้ทดรองจ่ายไปคืนจากจำเลยเพิ่มอีก พิพากษายืน

๓๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๔๓/๒๕๖๑ (ขออนุญาตเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง)

เรื่อง การที่ศาลแรงงานมีคำสั่งโดยยังมิได้ดำเนินการไต่สวนให้ได้ความตามข้อเท็จจริงและยังไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นตามที่ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านไว้ คำสั่งศาลแรงงานจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานดำเนินการไต่สวนให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอแก่การวินิจฉัยชี้ขาด แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

คดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการแผนกผลิต ผู้คัดค้านเป็นกรรมการสหภาพฯ และเป็นกรรมการลูกจ้าง ผู้คัดค้านละทิ้งหน้าที่หลายครั้ง โดยผู้ร้องมีประกาศเน้นย้ำเกี่ยวกับเวลาทำงานและเวลาพักเพื่อให้ผู้คัดค้านและพนักงานอื่นปฏิบัติโดยเคร่งครัด ผู้คัดค้านกลับไม่ยำเกรงจงใจฝ่าฝืนด้วยการละทิ้งหน้าที่และยังฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ผู้คัดค้านเคยถูกตัดเตือนด้วยวาจา และตัดเตือนเป็นหนังสือมาแล้ว การกระทำของผู้คัดค้านเป็นการกระทำผิดซ้ำคำเตือน กระทำการเป็นปรปักษ์และท้าทาย ขออนุญาตเลิกจ้าง ผู้คัดค้านให้การคัดค้านว่า ผู้ร้องออกประกาศเวลาพักใหม่โดยผู้คัดค้านไม่ยินยอมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นธรรมและไม่เหมาะสม ผู้คัดค้านจึงไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ไม่ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างได้ ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีที่ผู้ร้องใช้สิทธิทางศาลยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้าน อันเป็นการเสนอคดีฝ่ายเดียวซึ่งผู้ร้องจะต้องนำพยานหลักฐานมาแสดงให้ศาลเห็นว่ามีเหตุ

ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างเกิดขึ้นจริงและเหตุนั้นเป็นเหตุที่สมควรจะอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้ เว้นเสียแต่ว่าผู้คัดค้านยอมรับในข้อเท็จจริงใด ศาลอาจรับฟังข้อเท็จจริงนั้น โดยผู้ร้องไม่ต้องนำพยานหลักฐานมาแสดง ทั้งนี้ผู้คัดค้านจะยื่นคำคัดค้านเข้ามาหรือไม่ก็ได้ แต่ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ นำมาวินิจฉัยและมีคำสั่งในคดีนี้นั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำร้องของผู้ร้อง คำแถลงของผู้ร้องและผู้คัดค้านที่แถลงในวันนัดพิจารณาและตามเอกสารที่ผู้ร้องอ้างส่งต่อศาลเท่านั้น ซึ่งคดีนี้ผู้คัดค้านยื่นคัดค้านว่าการกระทำของผู้คัดค้านไม่ถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ เนื่องจากประกาศกำหนดเวลาพักเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกำหนดเวลาทำงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเวลาทำงานและเวลาพักจึงยังไม่อาจรับฟังเป็นยุติได้ ดังนั้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะนำมาวินิจฉัยตามข้อต่อสู้ของผู้คัดค้านได้ว่าการกระทำของผู้คัดค้านเป็นการละทิ้งหน้าที่หรือไม่ ดังนั้น ศาลแรงงานภาค ๒ จึงชอบที่จะไต่สวนให้ได้ความว่า วันเวลาทำงานปกติ เวลาพัก การเข้าและออกจากจุดที่ทำงานที่มีการปฏิบัติกันมาระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้านเป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วผู้คัดค้านปฏิบัติตามมาตลอดโดยมีการโต้แย้งหรือไม่อย่างไร มีเหตุการณ์ตามที่ผู้คัดค้านอ้างว่าไม่ถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ตามคำคัดค้านหรือไม่อย่างไร และมีการออกหนังสือเตือนหรือไม่อย่างไร รวมถึงพฤติการณ์ต่างๆ อันแสดงให้เห็นถึงการกระทำของผู้คัดค้านว่ามีเหตุที่จะอนุญาตให้เลิกจ้างผู้คัดค้านได้หรือไม่ การที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งโดยยังมิได้ดำเนินการไต่สวนให้ได้ความตามข้อเท็จจริงดังกล่าวและยังไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นตามที่ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านไว้ คำสั่งศาลแรงงานภาค ๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกคำสั่งศาลแรงงานภาค ๒ ให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานภาค ๒ ดำเนินการไต่สวนให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอแก่การวินิจฉัยชี้ขาด แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

๓๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๓๕/๒๕๖๑

เรื่อง สัญญาค้ำประกันที่ให้ผู้ค้ำประกันรับผิดเกินกว่า ๖๐ เท่า แม้ได้ทำสัญญาก่อนประกาศกระทรวงแรงงานฯ มีผลบังคับ แต่ความรับผิดเกิดขึ้นหลังจากประกาศกระทรวงแรงงานฯ ใช้บังคับ ย่อมขัดกฎหมาย ผู้ค้ำประกันรับผิดไม่เกิน ๖๐ เท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการณาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานบัญชีและการเงิน จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันการทำงาน ต่อมาวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ โจทก์ตรวจพบจากการสอบสวนพบว่าระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ – มีนาคม ๒๕๕๓ จำเลยที่ ๑ ทุจริตต่อหน้าที่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย มีการปลอมเอกสาร โจทก์ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านธิ โจทก์ทวงถามให้จำเลยทั้งสองชดใช้เงินแต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน ๔๗๙,๔๘๑.๗๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๔๗๙,๔๘๑.๗๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือ

หลักประกันความเสียหายในการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดสาระสำคัญไว้ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันโดยการค้ำประกันด้วยบุคคล วงเงินค้ำประกันที่นายจ้างเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดต้องไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า จำเลยที่ ๑ ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๖,๙๒๐ บาท แม้จำเลยที่ ๒ ทำสัญญาค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ ไว้ต่อโจทก์เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ ก่อนวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่ประกาศกระทรวงแรงงานดังกล่าวมีผลใช้บังคับ แต่จำเลยที่ ๑ ก่อหนี้จากการทุจริตต่อหน้าที่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ – มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งจำเลยที่ ๑ ต้องชดใช้หนี้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เช่นนี้ เมื่อหนี้ที่จำเลยที่ ๒ ผู้ค้ำประกัน ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ เกิดขึ้นหลังจากวันที่ประกาศกระทรวงแรงงานมีผลใช้บังคับแล้ว ความรับผิดของจำเลยที่ ๒ จึงถูกจำกัดไว้ไม่เกิน ๖๐ เท่า ของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่จำเลยที่ ๑ ลูกจ้างได้รับ คำนวณแล้วเป็นเงิน ๑๓,๘๔๐ บาท ดังนั้น ที่ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยที่ ๒ รับผิดร่วมกับจำเลยที่ ๑ เป็นเงิน ๔๗๙,๔๘๑.๗๖ บาท นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย จึงเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องโดยให้จำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ เป็นเงิน ๑๓,๘๔๐ บาท ปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้คู่ความมิอุทธรณ์ ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕) และมาตรา ๒๔๖ ประกอบพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

๔๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๐๙/๒๕๖๑ (รัฐวิสาหกิจ)

เรื่อง การที่นายจ้างมีคำสั่งลงโทษลูกจ้างเนื่องจากทำผิดระเบียบด้วยการตัดเงินเดือนของเดือน ร้อยละ ๑๐ นั้น การลงโทษมิใช่เป็นการหักค่าจ้าง แต่เป็นกรณีการลงโทษตามวินัยการทำงานซึ่งได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้วตามข้อบังคับของนายจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นนายช่างระดับ ๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ จำเลยให้โจทก์ย้ายออกจากบ้านพักโดยอ้างว่าโจทก์มีเรื่องทะเลาะวิวาท แต่โจทก์ไม่ย้ายออกตามคำสั่ง ต่อมาจำเลยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษทางวินัยโจทก์โดยการตัดเงินเดือนร้อยละ ๑๐ ไม่ได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน ไม่ได้รับโบนัส ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างและเงินเดือนที่หักไป โบนัส พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์

ประเด็นการตัดเงินเดือนร้อยละ ๑๐ ชอบหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยคดีนี้เป็นรัฐวิสาหกิจจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๖ แต่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจออกตามความในมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแม้ว่าตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ข้อ ๓๑ จะบัญญัติห้ามนายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างก็ตาม แต่การที่จำเลยมีคำสั่งลงโทษโจทก์เนื่องจากโจทก์ไม่เชื่อฟังและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและแสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ไม่ถือ

ปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ ด้วยการตัดเงินเดือนของเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ ร้อยละ ๑๐ นั้น การลงโทษของจำเลยมิใช่เป็นการหักค่าจ้าง แต่เป็นกรณีการลงโทษตามวินัยการทำงานซึ่งได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้วตามข้อบังคับของจำเลย ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. ๒๕๑๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑.๒๑) ข้อ ๓๘ (๒) และข้อ ๔๐ (๔) ไม่ปรากฏว่าเป็นคำสั่งลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ประเด็นคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ชอบด้วยมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจ่ายค่าจ้างและเงินเดือนที่จำเลยหักไปร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๗๓,๐๓๒ บาท เงินโบนัสประจำปี ๒๕๕๓ เป็นเงิน ๘๔,๖๑๔ บาท แต่จำเลยหักเงินเดือนเพียง ๔,๑๐๔ บาท ค่าจ้างที่โจทก์ฟ้องจึงเรียกร้องมาจึงแปลความหมาได้ว่า เป็นเงินเดือนที่จำเลยไม่ได้ปรับเพิ่มให้โจทก์ตามฟ้องนั่นเอง เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ ๒ ข้อ ข้อ ๑ การลงโทษตัดเงินเดือนชอบหรือไม่ ข้อ ๒ จำเลยจะต้องจ่ายค่าจ้าง เงินเดือน เงินโบนัสหรือไม่ เพียงใด จึงมีความหมายว่า จำเลยจะต้องจ่ายค่าจ้างหรือเงินเดือนที่จำเลยไม่ได้ปรับเพิ่มและเงินเดือนที่จำเลยตัดไปร้อยละ ๑๐ เงินโบนัส แก่โจทก์หรือไม่ แต่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยโดยฟังข้อเท็จจริงแต่เพียงว่าโจทก์กระทำผิดวินัยไม่อาจเรียกร้องเงินเดือนและเงินโบนัสได้ ยังไม่ได้กล่าวหรือแสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและยังไม่ได้มีคำวินิจฉัย รวมทั้งยังไม่ได้ให้เหตุผลแห่งคำวินิจฉัยในส่วนเงินเดือนเพิ่ม คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ จึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาเห็นสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป

๔๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๑๑/๒๕๖๑

เรื่อง เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม : นายจ้างยังมีรายรับอยู่ มิได้ประสบภาวะขาดทุนจนประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ นายจ้างเลิกจ้างโจทก์ซึ่งในแผนกมีเพียง ๓ คน ไม่ใช่เป็นการยุบหน่วยงานที่ขาดทุนและเลิกจ้างลูกจ้างในหน่วยงานที่ขาดทุน เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกอบกิจการให้เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมัน วันที่ ๖ กันยายน๒๕๔๗ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง อัตราเงินเดือนสุดท้าย ๒๓,๔๒๘ บาท ตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานคลังสินค้า ทำงานที่จังหวัดสงขลา ต่อมาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าลดต้นทุนดำเนินการ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหาย ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๙ เห็นว่า ก่อนจำเลยเลิกจ้าง จำเลยส่งพนักงานไปอบรม สนับสนุนกีฬา ขึ้นเงินเดือนพนักงาน ไม่เคยใช้วิธีลดเงินเดือนจำเลยเบิกความว่าจำเลยจ่ายเงินเดือนให้พนักงานได้ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิศวกรได้รับเงินเดือนมากที่สุด ชี้ให้เห็นว่าจำเลยยังมีรายรับอยู่ มิได้ประสบภาวะขาดทุนจนประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ซึ่งในแผนกมีเพียง ๓ คน ไม่ใช่เป็นการยุบหน่วยงานที่ขาดทุนและเลิกจ้างลูกจ้างในหน่วยงานที่ขาดทุน เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหาย ๑๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม จำเลยไม่มีรายได้หลักมาจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง เกิดภาวะขาดทุนสะสม ขาดสภาพคล่องมาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา มีการลดงานช่าง ลดค่าใช้จ่าย อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการหยิบยกคำเบิกความตอนต้นของนาย ว. พยานจำเลยขึ้นเพียงบางส่วน เพื่อให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่าจำเลยไม่มีรายได้และเกิดภาวะขาดทุนจนขาดสภาพคล่องทางการเงินจึงเลิกจ้างโจทก์ เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๙ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๔๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๑๒/๒๕๖๑

เรื่อง เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม : นายจ้างยังมีรายรับอยู่ มิได้ประสบภาวะขาดทุนจนประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ ไม่มีการกำหนดและประกาศวิธีคัดเลือกพนักงานที่จะถูกเลิกจ้างและไม่สามารถอธิบายได้ว่าลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างมีลักษณะเข้าข่ายต้องถูกเลิกจ้างแตกต่างจากพนักงานอื่นที่ไม่ถูกเลิกจ้างอย่างไร แม้การเลิกจ้างนายจ้างจะจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยแล้วก็ตาม ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ว่า จำเลยประกอบกิจการให้เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมัน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง อัตราเงินเดือนสุดท้าย ๓๙,๒๗๕.๖๔ บาท ตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานฝ่ายบัญชี ทำงานที่จังหวัดสงขลา ต่อมาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าลดกำลังคนและเพื่อบริหารต้นทุนดำเนินการ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหาย ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๙ เห็นว่า ก่อนจำเลยเลิกจ้าง จำเลยส่งพนักงานไปอบรมสนับสนุนกีฬา ขึ้นเงินเดือนพนักงาน ไม่เคยใช้วิธีลดเงินเดือนจำเลยเบิกความว่าจำเลยจ่ายเงินเดือนให้พนักงานได้ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิศวกรได้รับเงินเดือนมากที่สุด ชี้ให้เห็นว่าจำเลยยังมีรายรับอยู่ มิได้ประสบภาวะขาดทุนจนประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ซึ่งในแผนกมีเพียง ๔ คน และโจทก์มีอายุงานมากที่สุด ไม่ใช่เป็นการยุบหน่วยงานที่ขาดทุนและเลิกจ้างลูกจ้างในหน่วยงานที่ขาดทุน เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหาย ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า การที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาถึงสาเหตุแห่งการเลิกจ้างเป็นสำคัญ กล่าวคือ นายจ้างมีเหตุจำเป็นหรือเหตุอันสมควรถึงกับต้องเลิกจ้างลูกจ้างและกระบวนพิจารณาที่นายจ้างกระทำก่อนการเลิกจ้างทำไปโดยชอบธรรมหรือไม่ คดีนี้ศาลแรงงานภาค ๙ รับฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยมีรายรับอยู่ มิได้ประสบภาวะขาดทุนจนประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ ซึ่งหมายถึงการประกอบกิจการของจำเลยประสบภาวะขาดทุน แต่ก็ยังคงประกอบกิจการต่อไปได้ ส่วนกระบวนการที่จะพิจารณาว่าสมควรเลิกจ้างพนักงานคนใดนั้น จำเลยไม่ได้กำหนดและประกาศวิธีคัดเลือกพนักงานที่จะถูกเลิกจ้างและจำเลยไม่สามารถอธิบายได้ว่าโจทก์มีลักษณะเข้าข่ายต้องถูกเลิกจ้างแตกต่างจากพนักงานอื่นที่ไม่ถูกเลิกจ้างอย่างไร การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์กระทำผิดหรือมีเหตุสมควรเลิกจ้างเช่นนี้

ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุอันสมควร แม้จำเลยจะจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยแล้ว ก็เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษายืน

๔๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๑๓/๒๕๖๑ (คดีฟ้องเลิกจ้างไม่เป็นธรรม)

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งหัวหน้างานชั้นต้น ไม่เข้าร่วมประชุมวางแผนการผลิต ผู้บังคับบัญชาเรียกมาสอบถาม แต่ลูกจ้างลุกออกจากห้องประชุมไปในขณะที่ยังพูดไม่จบ เป็นความประพฤติที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรพึงปฏิบัติ นอกจากนี้ลูกจ้างไม่มาประชุมประจำสัปดาห์ ไม่ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานหน่วยสนับสนุนการผลิต ล้วนเป็นกรณีทำงานบกพร่อง ไม่ทำงานด้วยความตั้งใจและละทิ้งหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับฯ ย่อมทำให้นายจ้างขาดความเชื่อถือ การเลิกจ้างจึงมีเหตุอันสมควรเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรุ๊ปลีดเดอร์ ต่อมาวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าทำงานขาดประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อผู้บังคับบัญชา ละเลยหน้าที่ ขาดความขยันขันแข็ง เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๖๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า โจทก์ทำผิดวินัย จำเลยตักเตือนด้วยวาจาและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร จำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้โจทก์ตามกฎหมายแล้ว การเลิกจ้างมีเหตุผล ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของโจทก์ยังเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้ จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ จำเลยจ้างโจทก์ทำงานได้รับอัตราค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๒๘,๘๖๒ บาท ต่อมาวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ โจทก์มิได้เข้าร่วมประชุมวางแผนการผลิตในช่วงวันหยุด ภายหลังการประชุม นาย พ. ผู้บังคับบัญชาเรียกโจทก์มาสอบถาม แต่โจทก์ลุกออกจากห้องประชุมไปในขณะที่ยังพูดไม่จบ เมื่อพิจารณาถึงตำแหน่งหน้าที่โจทก์แล้ว โจทก์มีตำแหน่งเป็นหัวหน้างานชั้นต้นในแผนกผลิต นับว่าโจทก์เป็นผู้บริหารที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา จึงต้องประพฤติตนให้เหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การกระทำดังกล่าว ถือเป็นความประพฤติที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรพึงปฏิบัติ และจำเลยลงโทษโจทก์ด้วยการออกหนังสือตักเตือนด้วยวาจาก็แสดงว่าจำเลยได้ให้โอกาสโจทก์ปรับปรุงความประพฤติและประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น แต่ก็ได้ความว่า วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ มีความไม่เรียบร้อยในการทำความสะอาดพื้นที่อันถือเป็นงานเกี่ยวเนื่องกับงานที่โจทก์ได้รับมอบหมาย วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ โจทก์ไม่มาประชุมประจำสัปดาห์เพื่อรายงานผลการดำเนินการควบคุมแผ่นชาร์ตโดยไม่แจ้งเหตุ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ โจทก์ ไม่ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานหน่วยสนับสนุนการผลิต ล้วนเป็นกรณีที่โจทก์ทำงานบกพร่อง ไม่ทำงานด้วยความตั้งใจและละทิ้งหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหมวด ที่ ๑๐ ข้อ ๑.๙ ที่ระบุว่า พนักงานต้องทำงานด้วยความตั้งใจ และข้อ ๒.๗ พนักงานต้องไม่ละทิ้งหน้าที่ พฤติการณ์การกระทำของโจทก์ดังกล่าว ย่อมทำให้จำเลยขาดความเชื่อถือ

และไว้วางใจโจทก์ที่จะให้ปฏิบัติงานต่อไป การเลิกจ้างจึงมีเหตุอันสมควรเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

๔๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๙๘/๒๕๖๑

เรื่อง ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดว่าสัญญาจ้างแรงงานต้องทำเป็นหนังสือ การที่นายจ้างกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวแทนในการลงนามในสัญญาจ้าง สัญญาจ้างจึงผูกพันลูกจ้าง , ข้อสัญญาห้ามลูกจ้างเข้าทำงานกับบริษัทที่มีลักษณะเป็นการค้าแข่งกับบริษัทเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงานภายใน ๒ ปี มิได้เป็นการห้ามประกอบอาชีพอันเป็นการปิดทางทำมาหาได้อย่างเด็ดขาด จึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รักษาสิทธิประโยชน์ของคู่กรณีที่เป็นไปโดยชอบในเชิงของการประกอบธุรกิจ จึงมิใช่ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและไม่ขัดต่อกฎหมาย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ โจทก์จ้างจำเลยเข้าทำงานตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๑๑๘,๗๐๐ บาท โดยจำเลยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงงานตามกรรมวิธี กระบวนการ ขั้นตอนการผลิต ในสัญญาว่าจ้างมีข้อสัญญาห้ามจำเลยเข้าทำงานกับบริษัทที่มีลักษณะเป็นการค้าแข่งกับบริษัทในกลุ่มของโจทก์เมื่อพ้นจากการเป็นพนักงานภายใน ๒ ปี หากผิดสัญญาต้องชดใช้ค่าเสียหาย ต่อมาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำเลยลาออก หลังจากนั้นเพียง ๑ เดือน จำเลยไปทำงานในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดและการค้าของบริษัท จ. จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรรวมถึงยางพารา การกระทำของจำเลยเป็นการผิดสัญญา ขอบังคับให้จำเลยลาออกจากการทำงานกับบริษัท จ จำกัด กับให้ชดใช้ค่าเสียหายจนกว่าจำเลยจะลาออกโดยใช้ระยะเวลาที่ยังไม่ลาออกคูณด้วยเงินเดือนสุดท้าย ๑๑๘,๗๐๐ บาท หรือให้ใช้เงิน ๒,๘๔๘,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยไม่มีผลผูกพันเนื่องจากโจทก์มิได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท และเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อตกลงห้ามจำเลยไปทำงานกับบริษัทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเดียวดับโจทก์เป็นวิธีการเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญทางการค้าของผู้ว่าจ้าง การมีข้อห้ามในลักษณะดังกล่าวกับตำแหน่งของลูกจ้างซึ่งอยู่ในตำแหน่งระดับบริหารที่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลสำคัญของบริษัทที่ตนทำงานโดยตำแหน่งหน้าที่และมีระยะเวลาห้ามไว้ ๒ ปี ข้อตกลงดังกล่าวใช้บังคับได้ ตำเลยปฏิบัติผิดข้อตกลงจึงต้องชดใช้ค่าเสียหาย พิพากษาให้ชำระเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ประเด็นสัญญาจ้างที่ไม่ลงนามโดยกรรมการโจทก์และประทับตราสำคัญมีผลผูกพันจำเลยหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดว่าสัญญาจ้างแรงงานต้องทำเป็นหนังสือ การที่โจทก์กำหนดอำนาจหน้าที่ให้นางสาว น. ตำแหน่งผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวแทนโจทก์ในการลงนามในสัญญาจ้างลูกจ้างรวมทั้งจำเลยด้วย นางสาว น. จึงมีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างได้ ซึ่งนับแต่ปี ๒๕๕๔ ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยโต้แย้ง จำเลยยังคงทำงานกับโจทก์ตลอดมาเป็นเวลา ๓ ปีเศษ ดังนี้ สัญญาจ้างจึงผูกพันจำเลย ส่วนการที่ศาลแรงงานภาค ๙ รับฟังแบบกำหนดหน้าที่งานที่กำหนดให้นางสาว น. ตัวแทนโจทก์ในการลงนามในสัญญาจ้าง ก็เป็นกรณีที่ศาลแรงงานภาค ๙ รับฟังได้ตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา

คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ให้อำนาจศาลแรงงานในการเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันที่จะให้ได้ความแจ้งชัด แม้โจทก์ไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานไว้และจำเลยได้โต้แย้งแล้วก็ตาม อุทธรณ์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ประเด็นว่าสัญญาเป็นธรรมหรือไม่ เห็นว่า ข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยดังกล่าวเป็นเพียงข้อจำกัดห้ามการประกอบอาชีพในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับโจทก์เท่านั้น มิได้เป็นการห้ามประกอบอาชีพอันเป็นการปิดทางทำมาหาได้ของจำเลยอย่างเด็ดขาด และจำเลยก็สามารถที่จะประกอบอาชีพหรือทำงานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ได้ ลักษณะของข้อตกลงที่ก่อให้เกิดหนี้ในการงดเว้นการกระทำตามที่กำหนดโดยความสมัครใจของคู่กรณีเช่นนี้ ไม่ใช่เป็นการตัดการประกอบอาชีพของจำเลยทั้งหมดเสียทีเดียว เพียงแต่เป็นการห้ามประกอบอาชีพบางอย่างที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับโจทก์เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ประกอบกับจำเลยทำงานกับโจทก์ในตำแหน่งผู้จัดการโรงงานซึ่งมีตำแหน่งบริหาร ย่อมมีโอกาสรู้ข้อมูลสำคัญในการประกอบธุรกิจของโจทก์ ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รักษาสิทธิประโยชน์ของคู่กรณีที่เป็นไปโดยชอบในเชิงของการประกอบธุรกิจ ข้อตกลงดังกล่าวจึงมิใช่ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและไม่ขัดต่อกฎหมาย ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายนั้น เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (เดิม) ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย พิพากษายืน

๔๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๕๗/๒๕๖๑

เรื่อง เมื่อนายจ้างทำประกันสุขภาพในวงเงินตามสัญญาให้แก่ลูกจ้าง โดยระบุชื่อลูกจ้างเป็นผู้เอาประกันภัยแล้ว เมื่อลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลและเสียค่าใช้จ่ายไปเพียงใด ต้องยื่นเรื่องขอรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยโดยตรง ถือไม่ได้ว่านายจ้างผิดสัญญาจ้าง ลูกจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากนายจ้าง

คดีนี้โจทก์ทั้งสี่คนฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งกรรมการ ค่าจ้างเดือนละ ๑๖,๖๘๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยสัญญาจ้างระบุให้โจทก์ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย ต่อมาวันที่ ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ โจทก์เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในประเทศสิงคโปร์เสียค่ารักษาพยาบาล ๑๙,๗๖๒.๙๙ ดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งโจทก์ได้ทดลองจ่ายไปก่อน ต่อมาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์แต่ไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ ขอบังคับให้จำเลยชำระเงิน ๑๙,๗๖๒.๙๙ ดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทย ๕๐๓,๙๕๖.๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าจำเลยได้ทำประกันสุขภาพและชำระเบี้ยประกันตามสัญญาประกันภัยกับบริษัท บ. ให้แก่โจทก์ในฐานะผู้รับประโยชน์ตามที่ตกลงในสัญญาจ้างแรงงานแล้ว ระหว่างพิจารณาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลหมายเรียกบริษัท บ. เข้ามาเป็นจำเลย ศาลแรงงานภาค ๒ ยกคำร้อง และงดสืบพยานโจทก์สองปาก

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า ประเด็นศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งไม่เรียกบริษัท บ. เข้ามาเป็นจำเลย เห็นว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกบริษัท บ. ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกให้เข้ามาเป็นจำเลยอ้างเหตุว่าโจทก์อาจฟ้องบริษัท บ. เพื่อการใช้สิทธิไล่เบี้ยหรือเพื่อใช้ค่าทดแทนได้ คำร้องของโจทก์ไม่มีลักษณะเป็นคำฟ้องหรือคำคู่ความ แต่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา เมื่อโจทก์มิได้โต้แย้งคำสั่งดังกล่าว จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๖ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ประเด็นสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล เห็นว่า สัญญาจ้างหัวข้อผลประโยชน์ด้านการแพทย์และประกันภัยมีข้อตกลงว่าโจทก์และครอบครัว (คู่สมรสและบุตรซึ่งอายุไม่เกิน ๑๘ ปี) จะได้รับการดูแลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (รวมค่าทันตกรรม แต่ไม่รวมแว่นตา) ไม่เกินปีละ ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ โจทก์และครอบครัวจะได้รับความคุ้มครองตามตารางการประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งของโจทก์เช่นนี้ จำเลยมีหน้าที่ทำประกันสุขภาพในวงเงินตามสัญญาให้แก่โจทก์ ซึ่งจำเลยได้ทำประกันสุขภาพของโจทก์กับบริษัท บ. โดยระบุชื่อโจทก์เป็นผู้เอาประกันภัยแล้ว เมื่อโจทก์เข้ารับการรักษาพยาบาลและเสียค่าใช้จ่ายไปเพียงใด ต้องยื่นเรื่องขอรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท บ. โดยตรง ถือไม่ได้ว่าจำเลยผิดสัญญาจ้าง โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากจำเลย พิพากษายืน

๔๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๕๓ – ๓๗๕๖/๒๕๖๑

เรื่อง แม้ลูกจ้างจะลงลายมือชื่อสละสิทธิเรียกร้องในขณะที่นายจ้างเลิกจ้าง แต่ลูกจ้างย่อมมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะรับเงินตามสัญญาและสละสิทธิเรียกร้องเงินต่างๆ อันอาจมีอีกต่อไปในภายหลัง เมื่อกฎหมายแรงงานก็ไม่ได้บัญญัติบังคับให้นายจ้างจ่ายโบนัส และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งไม่ใช่เงินตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่เป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ข้อตกลงดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ ไม่ขัดกฎหมาย

คดีนี้โจทก์ทั้งสี่คนฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่ทำงานเป็นวิศวกร วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่ามีความจำเป็นต้องปรับลดขนาดองค์กรให้เหมาะสมโดยจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยแล้ว แต่จำเลยไม่จ่ายโบนัส และการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายโบนัส และค่าค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์ให้แก่โรงงานประกอบรถยนต์ในโซนภาคตะวันออก ผลประกอบกิจการขาดทุน ต้องปรับขนาดองค์กรลงให้ทันกับตลาดที่หดตัวลง จำเลยเลิกจ้างโจทก์กับพวกถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย โจทก์กับพวกได้ลงลายมือชื่อสละสิทธิเรียกร้องใดๆ จากจำเลยในหนังสือเลิกจ้าง ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานรวมทั้งโจทก์ทั้งสี่เพื่อปรับลดขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และเมื่อเลิกจ้างแล้วก็มิได้มีการับพนักงานทดแทน จึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ทั้งสี่ลงลายมือชื่อสละสิทธิเรียกร้อง ข้อตกลงผูกพันโจทก์ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า แม้คดีนี้โจทก์ทั้งสี่ลงลายมือชื่อสละสิทธิเรียกร้องในขณะที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ แต่โจทก์ทั้งสี่มีอิสระในการตัดสินใจว่าจะรับเงินตามสัญญาและสละสิทธิเรียกร้องอื่นใดอันอาจมีอีกต่อไปหรือไม่รับเงินดังกล่าวแล้วไปฟ้องเรียกร้องเงินต่างๆ ตามที่โจทก์ทั้งสี่มีสิทธิตามกฎหมายในภายหลัง เมื่อกฎหมายแรงงานก็ไม่ได้บัญญัติบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินโบนัสให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเป็นเงินตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ซึ่งมิใช่เงินตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่เป็นกำหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ข้อตกลงดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ ไม่ขัดต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยของประชาชน มีผลบังคับและผูกพันโจทก์ทั้งสี่ โจทก์ทั้งสี่จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินโบนัสและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจากจำเลย พิพากษายืน

๔๗. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๗๕๙ – ๓๗๖๑/๒๕๖๑

เรื่อง แม้เลิกจ้างด้วยวาจา หากนายจ้างไม่ได้ระบุเหตุขณะที่บอกเลิกจ้างจะมาอ้างภายหลังเพื่อไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้ , การที่นายจ้างมีเหตุเชื่อว่าเงินที่ลูกจ้างหยิบไปจากเครื่องแคชเชียร์เป็นของนายจ้าง จึงให้ลูกจ้างส่งมอบเงินอันเป็นคำสั่งโดยชอบ แม้ลูกจ้างมีข้ออ้างว่าเป็นเงินที่จะต้องคืนให้แก่พนักงานที่ยืมเงินมาทอนให้แก่ลูกค้าก่อนหน้านั้นก็ตาม แต่ลูกจ้างควรต้องเชื่อฟังคำสั่งนายจ้าง แล้วจึงอธิบายเหตุผลที่มาที่ไปของเงิน แต่กลับโต้เถียงด่าว่าและใช้กำลังแย่งชิงเงินและผลักดันกันไปมากับนายจ้างเสียอีก นับว่าเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสม เป็นการแสดงกิริยาก้างร้าวกระด้างกระเดื่องไม่เคารพไม่เชื่อฟังและไม่ให้เกียรตินายจ้างต่อหน้าลูกจ้างและบุคคลอื่นในระหว่างอยู่ในที่ทำงาน นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา ๕๘๓

คดีนี้โจทก์ทั้งสามคน ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ที่ ๑ เป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและจ่ายยา ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำบัตรคนไข้และจัดลำดับคิว ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๓ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์ ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ และ ๒ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๓ โดยนาง อ. ภริยาจำเลย ด้วยการกล่าวโทษโจทก์ทั้งสามว่าพยายามลักทรัพย์นายจ้าง ซึ่งเป็นเท็จ ต่อมาวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ พนักงานอัยการจังหวัดมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องโจทก์ทั้งสาม เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย สินจ้างแทนกบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าโจทก์ที่ ๑ กระทำทุจริตต่อหน้าที่โดยพยายามชิงทรัพย์เงินสด ๓๐๐ บาท จากเครื่องบันทึกเงินสด และทำร้ายร่างกายนาง อ. โดยโจทก์ที่ ๓ อยู่ด้วย นาง อ. จึงไล่โจทก์ออกจากงาน โจทก์ที่ ๒ ลาหยุดงานตั้งแต่วันดังกล่าวแล้วไม่กลับมาทำงานอีก ส่วนโจทก์ที่ ๒ นาง อ ให้กลับมาทำงาน โดยโจทก์ที่ ๓ กลับมาทานถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้วละทิ้งหน้าที่ไป

ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้วเห็นว่า วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖โจทก์ที่ ๒ ลาหยุดงาน ส่วนโจทก์ที่ ๑ และ ๓ มาทำงานปกติ ขณะทำงานโจทก์ที่ ๑ หยิบธนบัตรฉบับละ ๑๐๐ บาท ๓ ฉบับ จากเครื่องบันทึกเก็บเงิน นาง อ. เห็นจึงได้แย่งเงินจากโจทก์ที่ ๑ โจทก์ที่ ๑ อ้างว่าจะคืนให้แก่โจทก์ที่ ๓

เนื่องจากโจทก์ที่ ๑ ขอยืมเงินจากโจทก์ที่ ๓ มาทอนให้แก่ลูกค้าก่อนหน้านั้น จึงเกิดการยื้อแย่งเงินผลักดันกันไปมาและด่าว่าโต้เถียงกัน โจทก์ที่ ๓ เข้าห้ามและแยกออกจากกัน นาง อ. จึงพูดว่า “พวกมึงออกไปจากคลีนิกกูเลย” โจทก์ที่ ๑ ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานว่านาง อ. ทำร้ายร่างกาย จำเลยและนาง อ.แจ้งความดำเนินคดีโจทก์ที่ ๑ ข้อหาพยายามลักทรัพย์ ศาลแรงงานภาค ๕ เห็นว่า พฤติการณ์ดังกล่าวฟังไม่ได้ว่าโจทก์ที่ ๑ ลักเงินและทำร้ายนาง อ. แต่ฟังได้ว่านางอ.ไล่โจทก์ที่ ๑ ออกจากงานทันทีเนื่องจากเหตุจากการขัดแย้งแย่งชิงเงินและด่าว่าโต้เถียงกัน จึงเป็นการเลิกจ้างด้วยวาจาโดยไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างในขณะเลิกจ้าง ต่อมานาง อ. โทรศัพท์ตามโจทก์ที่ ๓ ให้กลับมาทำงาน และโจทก์มาทำงานในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แสดงว่านาง อ. ไม่ได้ไล่โจทก์ออกในวันนั้น ถือว่าจำเลยได้ให้อภัยโจทก์ที่ ๓ เกี่ยวกับเหตุละทิ้งหน้าที่แล้ว ต่อมาจำเลยบอกโจทก์ที่ ๓ ว่าเลิกจ้างแล้วกลับมาทำงานเองและบอกว่าแจ้งความดำเนินคดีแล้ว โจทก์ที่ ๓ ย่อมเข้าใจว่าจำเลยไม่จ้างทำงานต่อไป ถือว่าจำเลยเลิกจ้างโดยปริยายและไม่จ้างเหตุเลิกจ้างให้โจทก์ที่ ๓ ทราบขณะเลิกจ้าง ส่วนโจทก์ที่ ๒ หลังจากวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ก็ไม่ได้มาทำงานอีกโดยจำเลยไม่ได้เลิกจ้าง พิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้าง ค่าชดเชย ให้โจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๓ พร้อมดอกเบี้ย ให้จ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ที่ ๒ คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

กรณีโจทก์ที่ ๓ ศาลฎีกาเห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มรองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคสาม บัญญัติว่า “การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถ้านายจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่ขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้” บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อความเป็นธรรมในการเลิกจ้าง มิให้นายจ้างกลั่นแกล้งยกเหตุต่างๆ ขึ้นมาอ้างเป็นเหตุแห่งการเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีข้อจำกัด เหตุแห่งการเลิกจ้างที่นายจ้างจะยกขึ้นอ้างในกรณีไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ จะต้องเป็นเหตุที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง หรือได้ยกขึ้นกล่าวอ้างในขณะเลิกจ้างด้วยวาจาเท่านั้น นายจ้างจะยกเหตุอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้หนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง หรือไม่ได้ยกกล่าวอ้างในขณะเลิกจ้างด้วยวาจาหาได้ไม่ แม้โจทก์ที่ ๓ กระทำความผิดตามที่จำเลยอุทธรณ์ก็ตามจำเลยก็ไม่อาจยกเหตุตามอุทธรณ์มาเป็นเหตุแห่งการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้

ประเด็นว่าจำเลยมีเหตุเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ที่ ๑ เป็นลูกจ้างนาง อ. โดยปกติทั่วไปของการทำงานของลูกจ้างจะต้องให้ความเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของนาง อ. ซึ่งเป็นนายจ้าง รวมทั้งไม่กระทำการที่เป็นปฏิปักษ์ต่อนาง อ. การที่โจทก์ที่ ๑ หยิบเงินออกจากเครื่องบันทึกเก็บเงิน ย่อมเป็นสาเหตุทำให้นาง อ. เชื่อว่าเงินดังกล่าวเป็นของนาง อ. เมื่อนาง อ. ให้โจทก์ที่ ๑ ส่งมอบเงินแก่นาง อ. อันเป็นคำสั่งโดยชอบ แม้โจทก์ที่ ๑ มีข้ออ้างว่าเป็นเงินที่จะต้องคืนให้แก่โจทก์ที่ ๓ เนื่องจากโจทก์ที่ ๑ ยืมเงินโจทก์ที่ ๓ มาทอนให้แก่ลูกค้าก่อนหน้านั้นก็ตาม แต่โจทก์ที่ ๑ ควรต้องเชื่อฟังคำสั่งของนาย อ. โดยส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่นาง อ. แล้วจึงอธิบายเหตุผลที่มาที่ไปของเงินดังกล่าวให้นาง อ. เข้าใจ โดยเฉพาะขณะนั้นมีโจทก์ที่ ๓ ลูกจ้างอีกคน รวมทั้งลูกค้าซึ่งเป็นผู้ป่วยที่รอรับการรักษาอยู่ด้วย แต่โจทก์ที่ ๑ กลับโต้เถียงด่าว่าและใช้กำลังแย่งชิงเงินและผลักดันกันไปมากับนาง อ. ซึ่งเป็นนายจ้างเสียอีก นับว่าเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสม เป็นการแสดงกิริยาก้างร้าวกระด้างกระเดื่องไม่เคารพไม่เชื่อฟังและไม่ให้เกียรตินายจ้างต่อหน้าลูกจ้างและบุคคลอื่นในระหว่างอยู่ในที่ทำงาน พฤติการณ์ของโจทก์

ที่ ๑ ถือได้ว่าเป็นการจงใจขัดคำสั่งนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นการทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ที่ ๑ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๕

๔๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๗๙/๒๕๖๑ (รัฐวิสาหกิจ)

เรื่อง เหตุตามคำร้องขอขยายระยะเวลาเป็นเหตุขัดข้องของทนายโจทก์เอง กรณีไม่มีเหตุจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามมาตรา ๒๖ ศาลแรงงานยกคำร้อง จึงชอบแล้ว , ค่าตอบแทนพิเศษการทำงานล่วงเวลาเป็นสินจ้าง มีอายุความ ๒ ปี

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษการทำงานล่วงเวลา ๓,๔๗๘,๐๔๒.๕๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าโจทก์ฟ้องเรียกเงินดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๐ – เมษายน ๒๕๕๖ เงินตอบแทนดังกล่าวถือเป็นสินจ้าง มีกำหนดอายุความ ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๘) (๙) โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ จึงขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ อ้างเหตุว่าทนายโจทก์ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำอุทธรณ์ได้ทันกำหนดเวลา ขอให้ศาลแรงงานภาค ๒ ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปอีก ๓๐ วัน ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว มีคำสั่งว่า เหตุตามคำร้องไม่มีพฤติการณ์พิเศษ จึงให้ยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกา เห็นว่า เหตุตามคำร้องขอขยายระยะเวลาเป็นเหตุขัดข้องของทนายโจทก์เอง กรณีจึงไม่มีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ต้องขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้โจทก์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒มาตรา ๒๖ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์จึงชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย พิพากษายืน

๔๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๗๑/๒๕๖๑ (คดีเกี่ยวกับพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง ใช้สิทธิสองทาง : เมื่อลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน และพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย หากลูกจ้างไม่พอใจคำสั่งดังกล่าว ก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๑๒๕ ลูกจ้างจึงไม่มีอำนาจฟ้องนายจ้างเพื่อให้จ่ายค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โดยอาศัยสิทธิเดียวกันกับที่ไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานได้อีก , นายจ้างเลิกจ้างเนื่องจากลูกจ้างประมาทเลินเล่อในการจัดรถรับส่งพนักงานทำให้นายจ้างมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าความเป็นจริงหลายล้านบาท เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยในโรงงานผลิตสินค้าจังหวัดระยอง ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการอาวุโส ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๔๒,๗๗๙ บาท และเงินอื่นๆ รวมเป็นเงินเดือนละ ๑๘๓,๐๗๙ บาท ต่อมาวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายเฉพาะค่าชดเชย ๑,๘๓๐,๗๙๐ บาท และค่าจ้าง

แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๘๖,๘๒๓.๗๑ บาท แก่โจทก์ สำหรับเงินส่วนอื่นให้โจทก์ไปฟ้องคดีเอง โจทก์โต้แย้งคัดค้าน พนักงานตรวจแรงงานเรียกจำเลยมาไกล่เกลี่ยแต่ตกลงกันไม่ได้ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างจนโจทก์เกษียณอายุ ๕๕ ปี เป็นเวลา ๘๖ เดือน เป็นเงิน ๑๓,๒๗๗,๘๒๓ บาท เงินโบนัส เงินบำเหน็จ ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และเงินอื่นๆ รวมเป็นเงิน ๒๕,๙๓๖,๗๓๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย กับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายที่หมิ่นประมาทโจทก์ ๓,๐๐๐ ๐๐๐ บาท ปิดประกาศขอโทษโจทก์ที่โรงงานจำเลยและโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา ๗ วัน ให้จำเลยออกหนังสือรับรองการทำงาน จำเลยให้การว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยในการทำงานโจทก์จัดรถรับส่งพนักงานซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าความเป็นจริงอย่างมากทำให้จำเลยต้องจ่ายเงินที่สูงกว่าความจริง ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงหลายสิบล้านบาท จำเลยไม่เห็นด้วยกับคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานและได้ยื่นฟ้องเพื่อเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวต่อศาลแรงงานภาค ๒ แล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า บทบัญญัติมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นกรณีที่กฎหมายให้สิทธิลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานนอกเหนือจากการใช้สิทธิฟ้องร้องนายจ้างต่อศาลแรงงาน เมื่อลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแล้ว พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแล้วมีคำสั่งตามมาตรา ๑๒๔ หากลูกจ้างไม่พอใจคำสั่งไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจะต้องนำคดีไปสู่ศาล โดยต้องฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่ง เพื่อให้ศาลแรงงานพิจารณาอีกครั้งหนึ่งตามมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง ดังนี้ แม้จะไม่มีบทกฎหมายบัญญัติไว้โดยตรงว่าเมื่อลูกจ้างได้ใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแล้วจะไม่มีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานอีก แต่บทบัญญัติมาตรา ๑๒๓ ถึงมาตรา ๑๒๕ เป็นกระบวนการทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งเมื่อลูกจ้างเลือกดำเนินการโดยยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแล้วจะต้องดำเนินการไปจนเสร็จสิ้น บทบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะกำหนดให้ลูกจ้างเลือกใช้สิทธิทางใดทางหนึ่งแต่เพียงทางเดียว โดยใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลแรงงานหรือใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานทางใดทางหนึ่ง แต่จะใช้สิทธิพร้อมกันทั้งสองทางหาได้ไม่ คดีนี้โจทก์ใช้สิทธิเลือกใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานจนกระทั่งพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนและมีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๑,๘๓๐,๗๙๐ บาท ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๘๖,๘๒๓.๗๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย หากโจทก์ไม่พอใจคำสั่งฯ ต้องนำคดีไปสู่ศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งฯ ดังกล่าว แต่โจทก์ยื่นฟ้องนายจ้างเป็นจำเลยคดีนี้โดยอ้างว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม แม้โจทก์อ้างคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าวมาด้วย แต่โจทก์ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน ๓๖๖,๑๕๘ บาท ซึ่งเป็นจำนวนมากกว่าที่ได้รับตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน แสดงว่าโจทก์ไม่พอใจคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน คำฟ้องโจทก์มิใช่เป็นการฟ้องเพื่อขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน อีกทั้งโจทก์ไม่ได้ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๒๕ สภาพของคำฟ้องโจทก์จึงเป็นการฟ้องโดยอาศัยสิทธิเดิม ทั้งยังได้ความว่าจำเลยในคดีนี้เป็นโจทก์ฟ้องต่อศาลแรงงานภาค ๒ ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าว

ด้วย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างเพื่อให้จ่ายค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โดยอาศัยสิทธิเดียวกันกับที่ไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน และพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งในเงินดังกล่าวแล้วได้อีก อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

ประเด็นเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ เห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงว่าเดิมจำเลยเสียค่าใช้จ่ายให้แก่ห้าง ว. ในการจัดหารถรับส่งพนักงานประมาณเดือนละ ๗ ล้านบาท ต่อมาโจทก์เจรจาต่อรองเหลือเดือนละ ๕.๕ ล้านบาท แต่ปรากฏว่าผู้บริหารของจำเลยเป็นผู้ริเริ่มให้โจทก์ไปเจรจา ต่อมาจำเลยยกเลิกสัญญาเดิมและทำสัญญากับผู้รับจ้างรายใหม่โดยราคาลดลงจากเดิมกว่าครึ่งหนึ่ง จำเลยจึงมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์โดยมีเหตุผลจากความไม่ใส่ใจและละทิ้งงานของโจทก์ อันเป็นการประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๓) การที่จำเลยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหารถให้แก่พนักงานระหว่างโจทก์มีหน้าที่ดูแลรับส่งพนักงานปีละกว่า ๑๐ ล้านบาท เป็นระยะเวลากว่า ๒ ปี ย่อมเป็นเรื่องร้ายแรง จำเลยจึงมีเหตุที่ไม่ไว้วางใจให้โจทก์ปฏิบัติหน้าที่อีกต่อไป มีเหตุสมควรที่จะเลิกจ้าง มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าโจทก์เพิ่งเข้ามาดูแลการจัดรถ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหมือนที่เคยปฏิบัติมา พยายามรักษาผลประโยชน์จำเลย เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ (เดิม) ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย พิพากษายืน

๕๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๘๐/๒๕๖๑ (คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน)

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งพนักงานรับส่งเอกสาร ลักษณะงานเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วไม่ต้องกลับเข้ามาทำงาน สามารถกลับที่พักได้เลย แม้ขณะเกิดเหตุอยู่ในช่วงระยะเวลาทำงานก็ตาม แต่เมื่องานชิ้นสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว ถือได้ว่าการทำงานในหน้าที่ให้แก่นายจ้างได้เสร็จสิ้นลงทันที การเดินทางกลับบ้านของลูกจ้างภายหลังจากเสร็จสิ้นการทำงานไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งหรือการควบคุมบังคับบัญชาของนายจ้างอีก จึงถือไม่ได้ว่าการตายเกิดเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นมารดานาย ว. ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท อ. ตำแหน่งพนักงานรับส่งเอกสาร ค่าจ้างเดือนละ ๑๖,๐๒๐ บาท เริ่มงาน ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ นาย ว ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเวลา ๑๕.๑๕ น. โดยนาย ว. ปฏิบัติงานรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ หจก. บ. เสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการเดินทางกลับบ้านพัก ถือว่าการเสียชีวิตของนาย ว. เป็นการเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน แต่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนเนื่องจากมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน โจทก์อุทธรณ์ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยยกอุทธรณ์โจทก์ โจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของจำเลย ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวและให้กองทุนเงินทดแทนจ่ายเงินทดแทน ค่าทำศพ พร้อมดอกเบี้ย แก่โจทก์

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าวันเกิดเหตุนาย ว. เข้าไปที่บริษัทนายจ้างเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของวันทำงานที่ผ่านมาและรับใบสั่งงานใหม่ตามปกติ และออกไปติดต่อลูกค้าในเวลา ๑๐.๐๐ น. โดยใช้รถจักรยานยนต์ของตนเอง เมื่อมรณบัตรระบุว่านาย ว. ถึงแก่ความตายเวลา ๑๖.๐๐ น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาทำงานปกติ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านาย ว. ได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว การเสียชีวิตของนาย ว. จึงเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานหรือตามคำสั่งของนายจ้าง ชอบที่จะเพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลย และเห็นสมควรเพิกถอนคำวินิจฉัยของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา แม้โจทก์ไม่ได้ฟ้องสำนักงานประกันสังคมเข้ามาในคดี แต่เมื่อศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็มีหน้าที่ต้องจ่ายประโยชน์ทดแทนแก่โจทก์ โดยศาลไม่จำต้องมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามที่โจทก์ขออีก พิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและคำให้การว่าในวันเกิดเหตุ นาย ว. ทำงานเสร็จสิ้นแล้วโดยรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่หจก. บ. ซึ่งเป็นงานชิ้นสุดท้าย แล้วระหว่างเดินทางกลับบ้านพักนาย ว. ประสบอุบัติเหตุทำให้ถึงแก่ความตาย และข้อเท็จจริงที่ยุติในชั้นพิจารณาของศาลแรงงานภาค ๒ โดยไม่มีคู่ความฝ่ายใดโต้แย้งได้ความว่า ลักษณะงานของนาย ว. เมื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายจ้างมอบหมายเสร็จแล้วไม่ต้องกลับเข้ามาทำงาน โดยสามารถกลับที่พักได้แม้ขณะนั้นจะอยู่ในช่วงเวลาทำงานตามปกติ ดังนั้น แม้ขณะเกิดเหตุอยู่ในช่วงระยะเวลาทำงานก็ตาม แต่เมื่องานชิ้นสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว ถือได้ว่าการทำงานในหน้าที่ของนาย ว. ให้แก่นายจ้างได้เสร็จสิ้นลงทันที การเดินทางกลับบ้านของนาย ว. ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทำงานไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งหรือการควบคุมบังคับบัญชาของนายจ้างอีก จึงถือไม่ได้ว่าการตายของนาย ว. เกิดเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในส่วนที่ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลย และไม่เพิกถอนคำวินิจฉัยของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

๕๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๓๘/๒๕๖๑ (คดีเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง นายจ้างประกอบธุรกิจรับจ้างขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ ข้อบังคับกำหนดว่าต้องไม่ตรวจพบสารเสพติดหรือของมึนเมาตกค้างในร่างกาย...ซึ่งมีความหมายรวมถึงการห้ามในขณะที่ลูกจ้างรายงานตัวเพื่อเตรียมกลับเข้าทำงานด้วย การมีข้อบังคับดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่านายจ้างให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อคดีนี้ลูกจ้างเสพสุราก่อนมารายงานตัวเพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจพบระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินเกณฑ์ อันแสดงว่าขณะนั้นมีสภาพร่างกายและสติสัมปชัญญะไม่อยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์ตามที่ให้ทำงานได้ การกระทำของลูกจ้างจึงเป็นความผิดร้ายแรง นายจ้างเลิกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน โดยฟ้องพนักงานตรวจแรงงานเป็นจำเลย ฟ้องลูกจ้างเป็นจำเลยร่วมว่า จำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์ทำงานตำแหน่ง **ช่างเชื่อม**ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นเวลา ๔ ปี ต่อมาโจทก์เลิกจ้างจำเลยร่วม

จำเลยร่วมจึงไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานจำเลยเรียกร้องค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้าง จำเลยได้ออกคำสั่งที่ ๑๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ให้โจทก์จ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ให้จำเลยร่วม โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ ๑๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ จำเลยให้การว่าการเลิกจ้างไม่ได้ระบุเหตุแห่งการเลิกจ้างว่ามีความผิดตามระเบียบข้อบังคับใด เพิ่งมาแจ้งเหตุภายหลังว่าจำเลยร่วมมีความผิดตามระเบียบข้อบังคับหมวดที่ ๘ วินัย โทษทางวินัยและการร้องทุกข์ และจำเลยร่วมไม่ได้กระทำผิดในขณะทำงาน

<u>ศาลแรงงานภาค ๙</u> พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า ช่วงระหว่างจำเลยร่วมหยุดพักทำงาน จำเลยร่วมได้รับการติดต่อจากโจทก์ให้มาทำงานแทนผู้อื่น วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำเลยร่วมเดินทางไปที่ฐานบินสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรายงานตัวไปทำงานบนเรือขุดเจาะน้ำมันลำที่ ๑๑ ก่อนขึ้นเครื่องโดยสารทุกคนต้องทดสอบร่างกายโดยการเป่าลมเข้าเครื่องทดสอบ ปรากฏว่าระดับแอลกอฮอล์ของจำเลยร่วมเกินกำหนดตามระเบียบข้อบังคับ เมื่อตรวจครั้งที่ ๒ ก็ไม่ผ่าน ต่อมาวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ โจทก์ออกหนังสือเลิกจ้างระบุว่าเนื่องจากวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ขณะที่จำเลยร่วมรายงานตัวเพื่อกลับเข้าทำงานที่แท่นเรือของ**<u>บริษัทได้มีการตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ซึ่งเกินเกณฑ์</u>**ที่กำหนดของบริษัท **<u>พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยร่วมไม่ได้เกิดระหว่างการทำงานและไม่ใช่การทุจริต และไม่ใช่งานช่วงปกติของจำเลยร่วม</u>** ระเบียบข้อบังคับของโจทก์ที่ว่าจำเลยร่วมมีแอลกอฮอล์เกินกำหนดและห้ามไปทำงานเป็นข้อบังคับที่ขวางกั้นไม่ให้ลูกจ้างเข้าถึงที่ทำงาน ความผิดของจำเลยร่วมยังไม่ร้ายแรง เห็นด้วยในผลของคำสั่งจำเลย พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ว่า ลูกจ้างที่ทำงานบนเรือสำรวจขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยต้องมีสภาพร่างกายและสติสัมปชัญญะปกติสมบูรณ์ ***<u>การกระทำของจำเลยร่วมไม่ว่านอกเวลาทำงานและนอกสถานที่ทำงานก็เป็นความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับของโจทก์</u>***

ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ประกอบธุรกิจรับจ้างขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบและสารปิโตรเลียมอื่นๆ การเดินทางไปที่เรือสำรวจต้องใช้อากาศยานเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ ทั้งยังต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักร ดังนั้น การป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สินของโจทก์หรือเกิดต่อชีวิตร่างกายของลูกจ้างซึ่งเป็นหลักของความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ ระเบียบข้อบังคับฯ ข้อ ๘.๓ ข ที่กำหนดว่า “กรณีต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่บริษัทถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานกรณีร้ายแรง...๓. ไม่พกพาหรือเสพของมึนเมา เช่น สุรา ยาเสพติดให้โทษหรือยาที่ไม่ได้รับอนุญาตในขณะปฏิบัติงาน**<u>และต้องไม่ตรวจพบสารเสพติดหรือของมึนเมาตกค้างในร่างกาย...ย่อมแสดงให้เห็นว่าโจทก์ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน</u>** นอกจากข้อบังคับแล้วยังปรากฏว่าสัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมยังกำหนดเรื่องความปลอดภัยไว้ในข้อ ๘ ว่า “ลูกจ้างจะต้องปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและเน้นความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่พนักงานต้องปฏิบัติตาม และถ้าไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงที่อาจถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับเงินชดเชย...” คดีนี้จำเลยร่วมเสพสุราก่อนมารายงานตัวเพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจพบระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินร้อยละ ๐.๐๕ ตามระเบียบเรื่องความปลอดภัยในการบิน และเมื่อรอระยะหนึ่งตรวจปริมาณแอลกอฮอล์เป็นครั้งที่ ๒ ก็ไม่ผ่านเกณฑ์อีก ***<u>อันแสดงว่าขณะนั้นจำเลยร่วมมีสภาพร่างกายและสติสัมปชัญญะไม่อยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์ตามที่โจทก์กำหนดให้ทำงานได้ และก็ยังไม่แน่ว่าหากให้</u>***

<u>จำเลยร่วมโดยสารเฮลิคอปเตอร์ไปยังเรือสำรวจขุดเจาะน้ำมันปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายจำเลยร่วมจะลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่</u> จึงเห็นเจตนารมณ์ได้ชัดว่าห้ามไม่ให้ลูกจ้างเสพสุรา ยาเสพติดให้โทษหรือยาที่ไม่ได้รับอนุญาตในขณะปฏิบัติงานและต้องไม่ตรวจพบสารเสพติดหรือของมึนเมาตกค้างในร่างกาย ตามข้อบังคับการทำงานข้อ ๘.๓ ข ของโจทก์**<u>จึงมีความหมายรวมถึงการห้ามในขณะที่ลูกจ้างรายงานตัวเพื่อเตรียมกลับเข้าทำงานที่เรือสำรวจขุดเจาะน้ำมันด้วย</u>** การกระทำของจำเลยร่วมจึงเป็นความผิดร้ายแรง โจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้จำเลยร่วมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ **<u>พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ ๑๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕</u>**

๕๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๔๕ – ๓๙๔๗/๒๕๖๑

เรื่อง ลูกจ้างมีหน้าที่ผลิตหางเสือกระดานโต้คลื่น ได้ร่วมกันทำลายโดยแกะแผ่นพลาสติกเดิมที่นำมาติดหางเสือกระดานโต้คลื่นออก โดยไม่ปรากฏว่าเป็นของเก่าชำรุดเสียหายถึงขนาดใช้การไม่ได้จนกระทั่งเลิกงาน ลูกจ้างไม่ได้นำแผ่นพลาสติกแผ่นใหม่มาติดตั้งทดแทนของเดิม ทำให้พนักงานที่จะมาปฏิบัติงานต่อในวันถัดไปไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที เป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

คดีนี้โจทก์กับพวกฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามเป็นลูกจ้างของจำเลย ทำงานตำแหน่งฝ่ายผลิต วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามโดยโจทก์กับพวกมิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วง ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าโจทก์ทั้งสามรายทำลายทรัพย์สินของจำเลย คือกล่องหล่อฐานสำหรับตั้งองศาหางเสือกระดานโต้คลื่น ๒๐๘ ชิ้น คิดค่าเสียหาย ๑๖๐,๐๙๓ บาท เป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย กระทำความผิดอาญาต่อนายจ้าง ฝ่าฝืนข้อบังคับกรณีร้ายแรง ศาลแรงงานพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทั้งสามมีหน้าที่ผลิตหางเสือกระดานโต้คลื่น วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. โจทก์ทั้งสามทำลายแผ่นพลาสติกสีเหลืองตามเอกสารหมาย ล. ๑๔ (ภาพบนซ้าย) โดยแกะแผ่นพลาสติกเดิมที่นำมาติดหางเสือกระดานโต้คลื่นออก โดยไม่ปรากฏว่าเป็นของเก่าชำรุดเสียหายถึงขนาดใช้การไม่ได้จนต้องรีบเปลี่ยนแต่อย่างใด จนกระทั่งเลิกงาน โจทก์ทั้งสามไม่ได้นำแผ่นพลาสติกแผ่นใหม่มาติดตั้งทดแทนของเดิม ทำให้พนักงานที่จะมาปฏิบัติงานต่อจากโจทก์ทั้งสามในวันถัดไปไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที (ปรากฏตามภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิด) การกระทำของโจทก์ทั้งสามจึงเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย และเป็นการทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยเลิกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ขัดแย้งกันเอง แผ่นพลาสติกสีเหลืองเป็นของไม่มีค่าหรือราคา...อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ที่บิดเบือนข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ถือเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (เดิม) ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

๕๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๕๓/๒๕๖๑ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง นายจ้างประกอบกิจการขายสินค้าและบริการผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก ลูกจ้างโพสต์ข้อความผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวร์กต่างๆ เช่น *“มีชะนี เป้าต่ำเตี้ยเรี่ยดิน” วันๆ ไม่ทำห่าไรแดกเงินเดือนฟรีๆ ทุกๆ เดือน “หัวหรือท้ายที่คิดมาไม่ดี กูงง” เป็นความผิดร้ายแรง* และเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย *ค่าจ้างเดือนละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท* ต่อมวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ จำเลยที่ ๒ มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ ต่อมาวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๑ *พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งว่าโจทก์ไม่สิทธิได้รับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย* โจทก์เห็นว่าคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ ๑ ไม่มีการเรียกโจทก์ไปสอบสวนหรือชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ แต่นำข้อความเกือบทั้งหมดของจำเลยที่ ๒ นอกจากนี้จำเลยที่ ๒ ในฐานะนายจ้างไม่สามารถอ้างเหตุเลิกจ้างนอกจากเหตุในหนังสือเลิกจ้างได้ ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ และให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย มีหน้าที่กำกับดูแลพนักงานในฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ประเภทบริการ (Daily Deal หรือชื่อย่อ DD) *จำเลยประกอบกิจการขายสินค้าและบริการผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก ให้บริการด้านการตลาดและให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารดิจิทัล (ดิจิทัลเชิงเลข)* จำเลยที่ ๒ แต่งตั้งนางสาว จ. เป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่าย DD ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผู้จัดการฝ่าย DD มีแนวโน้มที่จะย้ายไปทำงานที่สาขาต่างประเทศ โจทก์ประกาศในสื่อดิจิทัล (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) ผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวร์ก ระบบสไกพ (Skype) ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ดังนี้คือ

๑. ***อุ๊ยได้อำนาจ ๓๓.๓๓ % เหมือนได้ควายขี้เกียจไถนา ๓ ตัว เชื่อกูสิ*** (จำเลยที่ ๒ มีหนังสือเตือนลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๒. แน่จริง พูดต่อหน้า หลายๆ คนรอฟัง หรือไม่ก็เก็บปากไปทำงาน ***วันๆ ไม่ทำห่าไรแดกเงินเดือนฟรีๆ ทุกๆ เดือน*** จ้างมาทำงาน ไม่ได้จ้างมา***นั่งคุยโทรศัพท์กะผัว*** สมองไม่มี

๓. ใครรับผิดชอบชอบ TARGET ชั้นเดือนนี้วะ แบ่งแบบไม่คิด ทีตอนนั้นยังเปลี่ยน TARGET ลูกน้องชั้นขยับเพิ่มขึ้นได้เลย DATA สำคัญเสมอ ถ้าใช้เป็น

๔. แปลจากภาษาอังกฤษว่า ฉันไม่เข้าใจของภาพลวงตา อย่างไร คือ ความฉลาดและไม่ฉลาด การทำงานที่ได้ผลสำเร็จสูงสุดต้องมีทีมงาน

๕. ใครอยากให้เธอคุมดีดี DD ***ดีออก มีชะนีเป้าต่ำเตี้ยเรี่ยดิน*** เที่ยวไปโพนทะนากับแผนกอื่นว่าน้องๆ อยากให้คุมทีม แต่ไม่เคยถามคนที่อยากให้คุมนะคะ เดี๋ยวหน้าหงาย

๖. งง ๆ งวยๆ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ได้แปลว่า รับได้บ่อยๆ เปลี่ยนบ่อยๆ ***หัวหรือท้ายที่คิดมาไม่ดี กูงง*** การบริหารจัดการที่ไม่ฉลาด

๗....***(อวัยวะเพศสุนัขตัวเมีย) ยังกว้างกว่าใจเธอ***

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า คำว่า ***"เธอ และ ชะนี"*** ที่โจทก์โพสต์ลงในโซชียลเวิร์ก หมายถึง นาง จ. ส่วนคำว่า ***"หัว"*** มีความหมายถึงผู้มีอำนาจสูงสุดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโจทก์ และการโพสต์ข้อความลงโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นโปรแกรมที่โจทก์ประกาศในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบุคคลทั่วไป *ลูกค้าของจำเลยที่ ๒ และพนักงานของจำเลยที่ ๒ ดูได้อิสระ* การลงข้อความดังกล่าวเป็นการหมิ่นประมาทอันเป็นความผิดอาญา นอกจากนี้นาย ว. มีหนังสือเตือนโจทก์แล้ว การกระทำของโจทก์ย่อมมีผลทำให้การทำงานของพนักงานด้อยประสิทธิภาพ ส่งผลต่อธุรกิจทำให้ลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ หรือผู้ติดต่อธุรกิจเกิดความสงสัยไม่มั่นใจในการบริการของจำเลยที่ ๒ ว่า จะเกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อการใช้บริการหรือติดต่อธุรกิจกับจำเลยที่ ๒ หรือไม่ *อันอาจส่งผลต่อผลประกอบการในทางลบ* จึงเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในกรณีร้ายแรง เป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต กรณีไม่ต้องวินิจฉัยเรื่องผิดซ้ำคำเตือนเพราะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัย พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การโพสต์ข้อความเป็นโปรแกรมส่วนตัวของโจทก์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ ๒ ไม่มีข้อความปลุกปั่นจึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย จำเลยที่ ๑วินิจฉัยและมีคำสั่งว่าโจทก์กระทำความผิดอาญาต่อจำเลยที่ ๒๑ ซึ่งเกินไปกว่าเหตุในหนังสือเลิกจ้าง *คำว่า "ชะนี" หมายถึงหญิงแท้ๆ หรือผู้หญิงทั่วไป ไม่ได้หมายถึงผู้หญิงไม่ดี* คำเบิกความของพยานแตกต่างในสาระสำคัญในชั้นพนักงานตรวจแรงงานและชั้นพิจารณาของศาล....ข้ออ้างในอุทธรณ์โจทก์เป็นเรื่องคัดค้านคำวินิจฉัยของจำเลยที่ ๑ ไม่ได้คัดค้านคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งฯ มาตรา ๓๑ ส่วนอุทธรณ์ข้ออื่นเป็นอุทธรณ์ที่อ้างพยานบุคคลมาตีความการกระทำของโจทก์ว่าไม่ทำให้จำเลยที่ ๒ ได้รับความเสียหาย จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งฯ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ***กล่าวโดยสรุป อุทธรณ์ของโจทก์ทุกข้อต้องห้ามมิให้อุทธรณ์*** ที่ศาลแรงงานกลางสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ขึ้นมานั้นเป็นการไม่ชอบ พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

๕๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๓๑/๒๕๖๑

เรื่อง สัญญาจ้างแต่ละฉบับที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกัน แต่ละฉบับเงินเดือนไม่เท่ากัน เป็นการตกลงกันเป็นคราวๆ ไป แสดงว่าทั้งสองฝ่ายมีเจตนายึดถือให้ใช้สัญญาแต่ละฉบับใช้บังคับเฉพาะภายในระยะเวลาจ้างนั้น โดยไม่มีข้อตกลงในการปรับเงินเดือนและโบนัส จึงไม่ถือเป็นการขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง , การตกลงกันไม่ส่งประกันสังคม , ค่าธรรมเนียม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งประธานกรรมการ ค่าจ้างเดือนละ ๑๑๒,๕๐๐ บาท ทำสัญญาทดลองงาน ๔ เดือน หลังจากนั้นทำสัญญาจ้างโจทก์ต่อคราวละ ๑ ปี จนถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตลอดระยะเวลาทำงานจำเลยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณ ลดเงินเดือนไม่จ่ายโบนัส จำเลยไม่นำส่งสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ขอบังคับขอให้จำเลยจ่ายเงินเดือนที่ถูกลด จ่ายเงินเดือนที่ต้องปรับ

จ่ายโบนัสและเงินพิเศษ ให้จำเลยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยจ่ายเงินสมทบย้อนหลังพร้อมดอกเบี้ย ฯลฯ ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๐ บัญญัติว่า “เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างแรงงานนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า” ซึ่งบทบัญญัติมาตรา ๒๐ ดังกล่าวนี้ บัญญัติต่อเนื่องจากมาตรา ๑๓ – ๑๙ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้วมีการเจรจาต่อรองกันจนตกลงกันได้ ดังนั้น ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา ๒๐ จึงหมายถึงเฉพาะข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องเท่านั้น นายจ้างจึงสามารถทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างใหม่ให้ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่มิได้เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องได้ เมื่อจำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างรวม ๔ ฉบับ มีระยะเวลาจ้างติดต่อกัน ซึ่งแม้จะถือว่ามีระยะเวลาติดต่อกันเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ ก็ตาม แต่สัญญาว่าจ้างแต่ละฉบับมีกำหนดระยะเวลาจ้างไว้แน่นอน มีลักษณะเป็นการตกลงกันเป็นคราวๆ ไป แสดงว่าโจทก์กับจำเลยเจตนายึดถือข้อตกลงในสัญญาว่าจ้างฉบับใดให้ใช้บังคับได้เฉพาะในระยะเวลาของสัญญาจ้างฉบับนั้นเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากเงินเดือนโจทก์ตามสัญญาว่าจ้างแต่ละฉบับมีจำนวนไม่เท่ากันตามแต่โจทก์กับจำเลยจะตกลงกันว่าสมควรมีจำนวนเพียงใด ทั้งสัญญาว่าจ้างไม่ได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนขึ้นหรือการจ่ายเงินโบนัสตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ถือไม่ได้ว่าข้อตกลงตามสัญญาว่าจ้างทั้ง ๔ ฉบับ ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อตกลงตามสัญญาว่าจ้างทั้ง ๔ ฉบับจึงใช้บังคับได้ จำเลยจึงไม่ต้องปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างที่ลดลงและค่าจ้างที่ปรับเพิ่มขึ้น รวมทั้งไม่ต้องจ่ายเงินโบนัสให้แก่โจทก์

ประเด็นการปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม ศาลฎีกาเห็นว่า ระหว่างพิจารณาคดีของศาลแรงงานภาค ๒ ทนายจำเลยแถลงว่าจะขึ้นทะเบียนประกันสังคมย้อนหลังให้ซึ่งต้องมีการคำนวณยอดเงินที่ต้องส่งย้อนหลังทั้งในส่วนโจทก์และจำเลย โดยโจทก์และจำเลยไม่ขัดข้องและไม่ติดใจประเด็นนี้ คงติดใจเฉพาะเรื่องค่าเสียหายตามฟ้องเท่านั้น ปัญหาว่าจำเลยต้องชำระค่าเสียหายจากการที่โจทก์ขาดสิทธิที่จะพึงได้รับจากกองทุนประกันสังคมหรือไม่นั้น เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ยินยอมและทำข้อตกลงกับจำเลยเองว่าโจทก์ขอรับค่าจ้างโดยไม่ต้องหักเงินค่าจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจากการขาดสิทธิที่จะพึงได้จากกองทุนประกันสังคม และถือไม่ได้ว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้องส่วนนี้มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

ประเด็นค่าธรรมเนียม ศาลฎีกาเห็นว่า การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงานต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติให้การดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในศาลแรงงานให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๗ คู่ความจึงไม่จำต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียม พิพากษายืน

๕๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๔๔/๒๕๖๑

เรื่อง นายจ้างมีคำสั่งย้ายลูกจ้างจากตำแหน่งผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่สาขาดอนเมือง เพื่อให้กิจการดำเนินไปโดยมีประสิทธิภาพ ลูกจ้างไม่ไปอ้างปัญหาการย้ายโรงเรียนของบุตร นายจ้างขยายเวลาให้ แต่ลูกจ้างยังไม่ไปรายตัว นายจ้างมีคำสั่งให้ไปรายงานตัวอีกรวม ๓ ครั้ง แต่ลูกจ้างยังไม่ไปรายตัวอีก นายจ้างออกหนังสือเตือน แต่ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอีก ถือว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่ จงใจขัดคำสั่งของนายจ้าง นายจ้างเลิกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่านายจ้างเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า เลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ละทิ้งหน้าที่ จงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบธรรมของนายจ้าง ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๕ รับฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งย้ายโจทก์จากผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ไปเป็นผู้จัดการสาขาดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อให้กิจการจำเลยที่ ๑ ดำเนินไปโดยมีประสิทธิภาพ โจทก์ไม่พร้อม จึงขอชะลอการย้าย จำเลยที่ ๑ ขยายเวลาให้ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เมื่อถึงกำหนดโจทก์ไม่ไปรายงานตัวอ้างเหตุปัญหาการย้ายโรงเรียนของบุตร ต่อมาจำเลยที่ ๑ มีคำสั่งให้โจทก์ไปรายงานตัวและทำงานที่กรุงเทพมหานครในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ รวม ๓ ครั้ง แต่โจทก์ไม่ไปรายงานตัว จำเลยที่ ๑ มีหนังสือตักเตือนโจทก์ว่า โจทก์ละทิ้งหน้าที่ขาดงานติดต่อกันเกิน ๓ วัน และจงใจขัดคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ของนายจ้างที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ต่อมาวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ จำเลยที่ ๑ มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ ถือว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่ จงใจขัดคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นกรณีร้ายแรง จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและค่าจ้างแก่โจทก์ ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าโจทก์ไม่อาจดำเนินการเรื่องสถานที่เรียนของบุตรและการหาที่พักได้ทัน จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ขยายเวลาย้าย..... เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๕ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๕๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๔๗/๒๕๖๑

เรื่อง นายจ้างทำสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ต่อเนื่องเรื่อยมาจนฉบับสุดท้ายสิ้นสุดวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ก่อนสิ้นสุดสัญญานายจ้างจะต่อสัญญาอีก ๖ เดือน แต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ลูกจ้างส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังนายจ้างว่า “ขอบคุณสำหรับข้อเสนออีก ๖ เดือน แต่มันถึงเวลาที่จะออกเดินทางแล้ว ดังนั้น ผมจึงปฏิเสธข้อเสนอ” จึงไม่ใช่การเลิกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์สมัครเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๑ ตกลงรับโจทก์เข้าทำงานตำแหน่งผู้ควบคุมอาวุโสฝ่ายก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ โดยจำเลยที่ ๑ ได้ให้โจทก์ทำสัญญาจ้างแรงงาน

กับจำเลยที่ ๒ เนื่องจากจำเลยที่ ๒ ประกอบธุรกิจรับเป็นตัวแทนจัดหาบุคลากรดูแลลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ และให้บริการที่ปรึกษาเพื่อจ้างลูกจ้าง โดยจำเลยที่ ๒ เป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ โจทก์ได้รับใบอนุญาตทำงานในนามของจำเลยที่ ๑ มาโดยตลอดและพักอาศัยในประเทศไทยด้วยหนังสือตรวจตราวีซ่าประเภทช่างฝีมือของจำเลยที่ ๑ ภายใต้การอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จำเลยที่ ๑ แจ้งต่อโจทก์ด้วยวาจาว่าจำเลยทั้งสองไม่มีความประสงค์จะจ้างโจทก์ให้ทำงานอีกต่อไป จำเลยทั้งสองเสนองานประเภทอื่นให้โจทก์ทำงานต่ออีก ๖ เดือน โดยไม่ระบุตำแหน่งใด โจทก์จึงปฏิเสธ ฝ่ายบุคคลแจ้งให้โจทก์ทำงานวันสุดท้ายวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์และจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๑ ประกอบธุรกิจออกแบบติดตั้งโครงสร้างต่างๆ ในทะเลของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการให้บริการเป็นตัวแทนจัดหาวิศวกรเพื่อทำงานให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทรับขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ การทำงานของโจทก์ต้องอยู่ภายตีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ มีอำนาจบังคับบัญชาให้คุณให้โทษโจทก์ได้ จึงฟังได้ว่าโจทก์มีฐานะเป็นนายจ้างโจทก์ ส่วนโจทก์ที่ ๒ ทำสัญญาจ้างกับโจทก์ เห็นได้ว่าโจทก์และจำเลยที่ ๒ แสดงเจตนาผูกพันกันในฐานะลูกจ้างนายจ้างตามเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว จึงฟังได้ว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ด้วย โจทก์ทำงานกับจำเลยที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นวันสุดท้ายและลางานตามสิทธิวันหยุดจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาแล้วไม่มาทำงานอีก ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โจทก์ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังจำเลยที่ ๑ มีข้อความว่า “ขอบคุณสำหรับข้อเสนออีก ๖ เดือน แต่มันถึงเวลาที่จะออกเดินทางแล้ว ดังนั้น ผมจึงปฏิเสธข้อเสนอ เมื่อพิจารณาแล้วฟังได้ว่าเป็นการติดต่อสื่อสารกันในเรื่องที่โจทก์ได้รับข้อเสนอเงื่อนไขให้ต่อสัญญาจ้างออกไปอีก ๖ เดือน แต่โจทก์แสดงความประสงค์ขอปฏิเสธต่อสัญญาดังกล่าว และแจ้งว่าจะทำงานวันสุดท้ายถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ หลังจากนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันหยุดวันลาตามสิทธิ โดยไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดบอกเลิกสัญญาจ้างกับโจทก์ จึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าไม่มีพยานบุคคลมาเบิกความยืนยันถึงการมีอยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวและเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวน อุทธรณ์โจทก์เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ส่วนที่จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ นั้น เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ ยกฟ้องโจทก์ และศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว กรณีจึงไม่จำต้องวินิจฉัยปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ อีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป